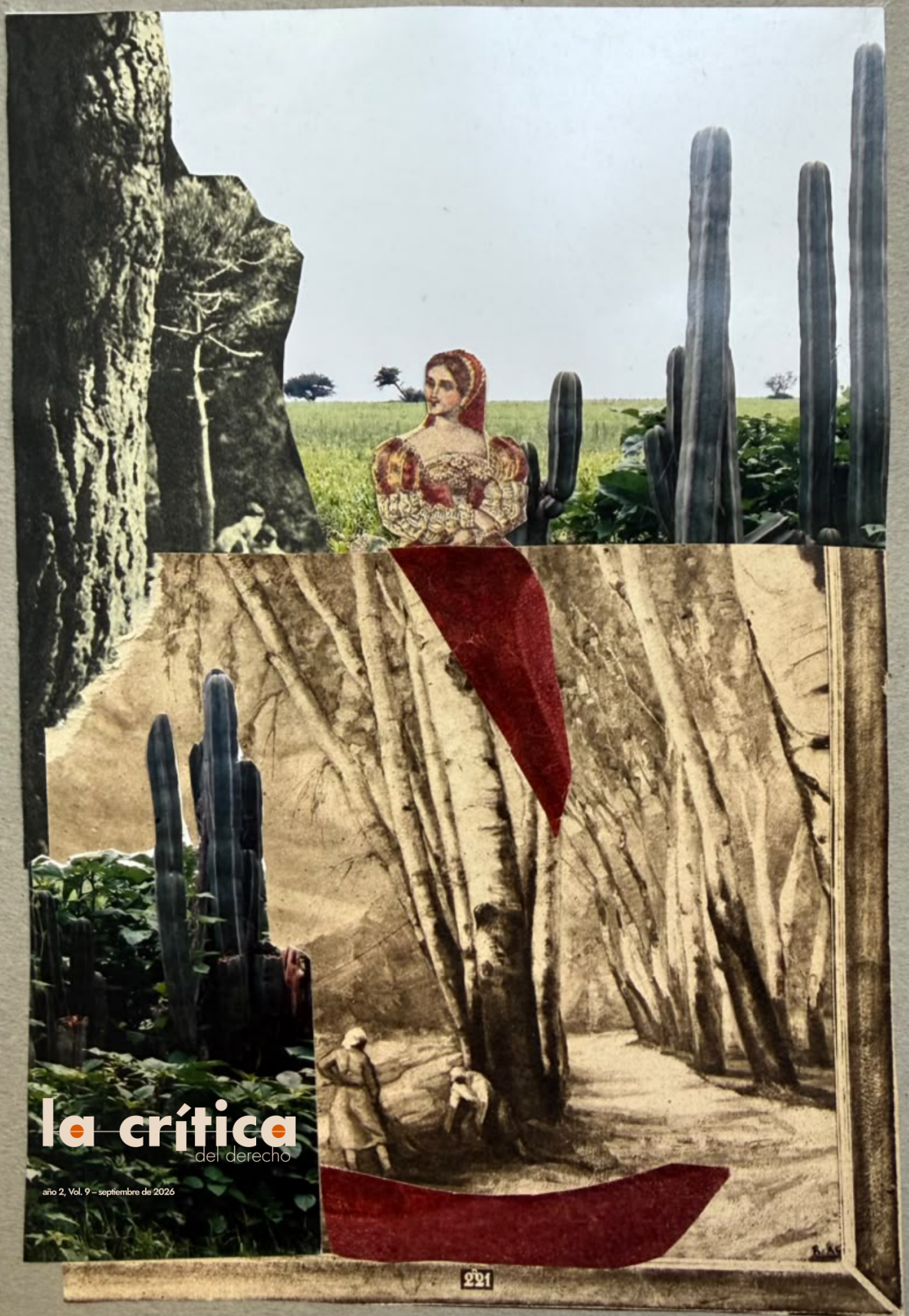


la crítica
del derecho

año 2, Vol. 9 – septiembre de 2026

Contenido

DEBATES

Usura, Estafas y Liberalismo . . . 3
Mariela Puga

Actuar antes, actuar mejor . . . 5
Agustín Pardini

ENSAYOS

El cine latinoamericano hoy . . . 12
Natalia Sobrevilla Perea

Reforma Penal Juvenil: lo que cambia y un caso de adecuación . . . 15
Alejandro Osio

ENTREVISTAS

La política y la Justicia: entrevista a Juan Carlos Maqueda (Parte 1) . . . 18
Sebastián Guidi

La política y la Justicia: entrevista a Juan Carlos Maqueda (Parte 2) . . . 28
Sebastián Guidi

RESEÑAS

La poesia no es un lujo . . . 35
M Jimena Sáenz

La ficción del deber ser . . . 40
Aldana Micaela Díaz Gómez

La parodia negacionista . . . 42
Pablo Ali

Usura, Estafas y Liberalismo

por Mariela Puga

Sobre las declaraciones del Presidente acerca de la Usura, y la familiaridad de argumentos con el caso Beta y Libra.

15 de septiembre de 2026

Hace un par de semanas cené con un liberal de fuste. Le pregunté sobre el argumento de que todo está bien si la "tasa de interés refleja el riesgo de mercado".El argumento fue propuesto por el presidente Milei para defender las desorbitadas tasas de interés de las Fintech (ej. mercado libre) frente a la pretensión de censurarlas por usureras(en el marco del debate sobre el crecimiento sostenido de las tasas de morosidad en el país). La respuesta de mi amigo me sorprendió: Me recordó que la "usura" fue la categoría estratégica que los católicos usaron para perseguir a los judíos.

El no pretendía señalarme ninguna diferencia de concepción entre la "moral cristiana" y la "moral judía" acerca de la usura, más bien recordarme "la pretensión de homogeneidad religiosa". Como esta histórica pretensión devino en persecución de minorías a través de reglas estatales. Y hacerme sospechar, quizá, que algo de eso puede estar detrás de nuestra aprensión hacia los usureros, o incluso de nuestra aprehensión de la usura.

Yo, en realidad, quería llevar la discusión al plano del liberalismo. Pensaba que, si aceptamos el criterio de que no hay usura cuando hay "proporción" entre la tasa de interés y el índice de riesgo, aceptamos una racionalidad *slepery slop.* ¿Qué nos impide pensar en la posibilidad de consentir nuestra propia esclavitud, si ella refleja proporcionalmente la correlación de precios del mercado (salarios, canasta básica, e índices de desocupación)? Y si vendernos como mercancía es una opción legítima, estamos ante la paradoja del liberalismo que se devora a sí mismo (asunto que es objeto del debate filosóficodesde hace generaciones). En fin, si el límite a la usura es sólo el movedizo riesgo del mercado, la libertad en sentido irrestricto desnuda su faz normativa, su capacidad de conducir al poder absoluto (en este caso del capital), al reconocerlo abiertamente como razón validante hasta el punto de avalar que se devore el más ínfimo sentido de libertad.

Mi acompañante no estaba dispuesto a discutir en esos términos, pero no escapó al debate. Siempre fue mucho más inteligente que yo en la instancia del planteamiento, porque sabe exactamente cuándo y cómo establecer sus términos. Y lo que me proponía era pensar en la preocupación liberal por la persecución religiosa, quizás como proxy del paternalismo o perfeccionismo estatal asentado en razones religiosas. Cualquier liberal se inquietaría ante la posibilidad de que se configure "lo debido jurídicamente", bajo la impronta del perfeccionismo moral, y más aún, si la moral en cuestión deviene del dogma de religiones con pretensión autocrática. Me quedé pensando, sin embargo, si esta especie de dilema al que estábamos llegando, entre "perfeccionismo moral y determinismo del mercado", no sería uno de esos falsos dilemas, esos

en los que caemos cuando disimulamos algo de mas.

Lo natural entonces fue extender el análisis a otras discusiones que parecían paralelas, y familiares. La manipulación de algoritmos para generar adicción a la pantalla en menores, por ejemplo. Al menos en los términos en los que se está discutiendo en el casojudicial contra Beta en Estados Unidos,el punto parecía el mismo: riesgo de perfeccionismo moral o normatividad de la libertad de mercado. Los mismos sentidos enfrentados parecen verse en la discusión del caso libra, sobre si estamos ante una "estafa" o frente a la mera impericia o ligereza de los apostadores del mercado. La sensación de que son discusiones que comparten la misma raíz, hace que una se pregunte cuál es esa raíz. Quizás la disputa sobre el vínculo entre "derecho y moral", que aquí podría conectarse al debate filosófico sobre cuál es el instante en el que l liberalismo se muerde la cola, y empieza a devorarse irrefrenablemente a sí mismo.

Caminando hoy, me acordé de la asertiva categoría del "positivismo ideológico" de Nino. Para mi esa cateogoría desnuda una forma de mirar y de conceptualizar. Mirar in-significando la distinción entre lo descriptivo y lo normativo, para así conceptualizar lo jurídico como si todo fuera mero fenómeno. La in-significación disimula la falacia naturalista que denunciaba Nino, pero en nombre de la pretensión todopoderosa de asepsia moral del positivismo, es decir, con el animo de negar las razones que consagran lo obligatorio. Algo de eso veo en el argumento del presidente. Quizás sea un argumento pariente a la mirada del positivismos ideológico, al que se podría bautizar como el "liberalismo ideológico". Un liberalismo que cree en el respeto a la libertad, como si la definición de ésta fuera moralmente aséptica, y al in-significar la distinción entre el mandato de respeto y su reconocimiento fenoménico (falacia naturalista), se cuela la normatividad intrínseca de la libertad que se valida. Aunque justo es decir, que a la normatividad el presidente la enuncia en voz alta: el riesgo de mercado. El respeto a la libertad de imponer tasas es "irrestricto", independiente de consideraciones morales, porque las consideraciones morales ya están inscriptas en la libertad del prestamista que decide conforme al riesgo. In-significar la normatividad intrínseca de la libertad del prestamista, habilita la validación jurídica de sus razones como si solo estuviéramos avalando el fenómeno de la manifestación de libertad de contratar. En otras palabras, se valida jurídicamente la libertad no como hecho supuestamente a-normativo, sino abiertamente por su normatividad económica. Y así nos acercamos a la instancia en la que el liberalismo empieza a morderse la cola con el hambre feroz del capitalismo.

En fin, los "positivistas ideológicos" de Nino, y mis "liberales ideológicos" compartirán el mismo punto de partida, y el mismo destino: el punta pie es negar la relación conceptual del derecho (y de la libertad) con la moral (y/o con las normatividades que valida la libertad). Ello permite, falacia naturalista de por medio, que la normatividad del derecho quede al servicio de la normatividad de las libertades que buscan la dominación. Quizás así, las pretensiones hegemónicas de religiones, de poderes económicos, culturales y políticos consiguen instalarse en el sentido del derecho (en nombre del positivismo), o llevan a autocracias políticas, en nombre del liberalismo.

Claro que mi sagaz amigo no es un liberal ideológico, ni un positivista ideológico, y probablemente hubiera rechazado, con algún "as" argumental la categoría crítica del positivismo ideológico. Él es, como ya dije, bastante más inteligente y diestro que yo en la discusión. Por eso es una lástima que no se me haya ocurrido esta idea categorial mientras conversamos. Su reacción hubiera sido, seguramente, la frutilla del postre. Pero el consiguió hacer lo que siempre, though, hacerme pensar.. ■

Actuar antes, actuar mejor

por Agustín Pardini

O por qué la baja de la edad de "imputabilidad" es un paso en la dirección correcta.

29 de septiembre de 2026

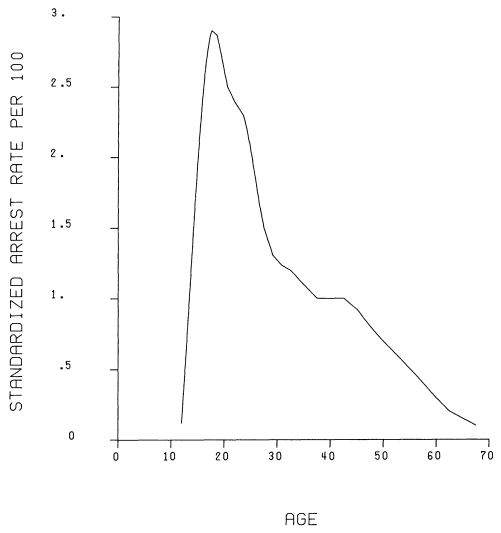


Figura 1. Curva de edad del delito, Estados Unidos 1977

Como muchos lectores ya saben, recientemente el Congreso de la Nación cumplió con una deuda pendiente de la democracia al derogar el Régimen Penal de la Minoridad del año 1980 y sancionar la ley 27.801 (Régimen Penal Juvenil) que, entre otras cosas, baja la edad de "imputabilidad" (o, mejor dicho, la edad mínima de responsabilidad penal).

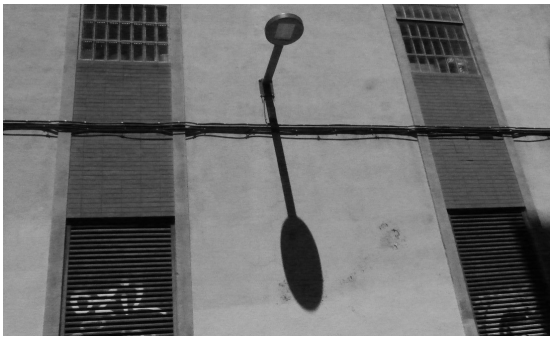
Si bien no me ocuparé en detalle de esas otras modificaciones, las sintetizaré: a) permite juzgar a los adolescentes por cualquier delito, no solo por los que tienen pena de más de 2 años; b) sustituye el modelo tutelar, en el que el juez podía "disponer" incluso de menores no punibles por estar "abandonados o en riesgo", por un modelo de responsabilidad con penas definidas: amonestación, prohibiciones, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y privación de libertad; c) establece para todos los casos medidas complementarias de acompañamiento, educación, recreación y terapéuticas (cuando sean necesarias); d) fija un máximo de 15 años de privación de libertad y prohibió la prisión perpetua, que antes era posible (aunque la jurisprudencia la había vedado); e) incorporó salidas alternativas al juicio, como el criterio de oportunidad, la mediación y la suspensión del proceso a prueba; y f) reconoció derechos específicos a las víctimas.

Otra cosa de la que no me ocuparé es si las normas internacionales en materia de derechos humanos permiten bajar la edad de imputabilidad. El Comité de Derechos del Niño en su Observación General N° 24 reconoce que 14 años es la edad más común a nivel mundial como umbral mínimo de responsabilidad penal juvenil.

Lo que sí me interesa es la cuestión de política criminal relacionada a la conveniencia de reducir a 14 años la edad de responsabilidad penal, porque creo que eso ha sido insuficientemente abordado en nuestro país, tanto por la falta de artículos serios en el ámbito académico, que se basen en evidencia, como por la liviandad con la que los jueces se inmiscuyen en opinar sobre este problema, independientemente de si corresponde al Poder Judicial realizar ese tipo de valoraciones.

En primer lugar, debo hacer una advertencia: lo que voy a decir va en contra de muchas intuiciones y lugares comunes en la discusión sobre la reducción de la edad de responsabilidad penal. Y la razón por la que escribo estas líneas es que considero que el debate sobre este problema, en Argentina, se encuentra encerrado entre dos posiciones antagónicas que no dialogan entre sí y que están igualmente equivocadas.

Sin más rodeos, comienzo con la siguiente afirmación: pocas relaciones están tan bien establecidas en criminología como la que existe entre la edad y el delito. Durante décadas, estudios realizados en países, épocas y con métodos muy distintos han llegado a la misma conclusión: la delincuencia es, sobre todo, un fenómeno de la adolescencia y la primera juventud. Este dato, que puede parecer una curiosidad estadística, tiene consecuencias profundas para el diseño de la justicia juvenil. Plantea además una tensión que conviene resolver con cuidado. Por un lado, la mayoría de los adolescentes que cometen algún delito dejan de hacerlo por sí solos. Por otro, hay un grupo reducido que no lo abandona, y ese grupo suele dar señales muy pronto. Este artículo sostiene que ambas ideas no se contradicen. Juntas conducen a una misma conclusión: el sistema debe intervenir pronto, incluso ante hechos leves, pero de una manera educativa, proporcionada y selectiva.



Sin embargo, como adelanté, la discusión en nuestro país parece no haber tomado nota de esta cuestión.

Por un lado, desde sectores "progresistas" de la política se sostiene que no se debe bajar la edad de responsabilidad penal porque la cantidad de delitos cometidos por niños/as y adolescentes es una porción ínfima del total y de escasa gravedad. Asimismo, consideran que es una política regresiva en materia de derechos y que genera más perjuicios de los que se propone evitar, en virtud de que no sólo la situación del joven empeora, sino que como resultado de su institucionalización es esperable que ese mismo joven cometa más delitos en el futuro.

Por el otro, los sectores "conservadores" se agrupan bajo el eslogan: "delito de adulto, pena de adulto". Ellos entienden que no es relevante la edad, sino el delito cometido, por lo que el umbral mínimo para ser responsabilizado penalmente debe bajarse o, en su caso, eliminarse, por ser irrelevante. Y la solución, claro está, es la cárcel, al igual que con cualquier adulto.

Ambas posturas están equivocadas, por distintas razones. La primera ignora, o en el mejor de los casos minimiza, la cuantiosa evidencia que existe sobre la correlación entre edad (joven) y delito, y el necesario abordaje temprano que esta exige. La segunda propone una solución incorrecta, en virtud de que también es significativa la evidencia empírica en favor de medidas educativas en favor de los jóvenes que han cometido un delito, que en su mayoría no son homicidios, ni violaciones, como se representa en los medios de comunicación, sino delitos contra la propiedad de escasa cuantía, que generalmente vuelan bajo el radar de los canales de noticias.

Contra estas variantes antagónicas se erige una tercera que reconoce y justifica tanto la relevancia del problema de la llamada "delincuencia juvenil" y lo que dicen los estudios empíricos al respecto, como la necesidad de un enfoque educativo en donde la prisión sea solamente la última opción, para aquellos hechos de mayor gravedad en los que otro tipo de medidas se han probado ineficientes y en los que, además, es de sentido común esperar que exista una mayor demanda social por aplicar un castigo.

Creo que la nueva ley se acerca más a esta tercera vía, al introducir reformas que permiten la detección temprana de casos en que un joven se encuentra en riesgo de cometer delitos graves y la correlativa imposición de medidas alternativas y educativas que eviten la escalada que puede esperarse en muchos casos de alto riesgo. En lo que sigue profundizaré sobre cada uno de esos aspectos.

La curva de edad del delito: un hallazgo consistente

Si se representa gráficamente el porcentaje de personas que cometen delitos a cada edad, el resultado tiene forma de "campana". La prevalencia delictiva aumenta desde el final de la infancia, crece con fuerza en la adolescencia, alcanza su máximo entre los 15 y los 19 años y empieza a descender al comienzo de la veintena (Loeber, Farrington y Redondo, 2011). Esta llamada "curva de edad del delito" se repite en prácticamente todas las poblaciones occidentales estudiadas, y aparece tanto en los datos policiales como en las encuestas de victimización (en las que los propios jóvenes responden). La figura 1, tomada del trabajo de Hirschi y Gottfredson (1983), muestra esta distribución para el conjunto de las detenciones por cualquier delito en Estados Unidos en 1977, ajustadas según el peso de cada edad en la población: la tasa asciende bruscamente desde los 12 años, alcanza su máximo hacia los 18 y desciende después de forma sostenida.

Esta regularidad no es un descubrimiento reciente. En 1983, Travis Hirschi y Michael Gottfredson publicaron un artículo que se convertiría en referencia obligada, en el que sostenían que la distribución del delito por edad no varía a través del tiempo y del espacio. Compararon las curvas de Inglaterra y Gales en 1842-1844, de Inglaterra en 1908 y de Estados Unidos a finales de los años setenta, y concluyeron que su forma había permanecido prácticamente inalterada durante unos 150 años. Al extender la comparación a Francia, Suecia, Japón y otros países –incluso Argentina–, los autores encontraron curvas casi idénticas en su forma; la diferencia principal era la edad exacta del pico, que en la Inglaterra y la Francia del siglo XIX se situaba algo más tarde que en la Norteamérica contemporánea.

Argentina no es la excepción, pese a la poca información estadística con la que contamos. Gracias al solitario trabajo de la socióloga Lois DeFleur podemos saber que la distribución por edad de la delincuencia juvenil en nuestro país durante la década de 1960 era indistinguible de la de Estados Unidos, también idéntica a la de Inglaterra y Gales en esa misma época (Hirschi y Gottfredson, 1983). Es decir, sociedades diversas producían, sin embargo, la misma curva.

La regularidad se mantiene en la Argentina actual. Al revisar la base de datos de homicidios dolosos del Sistema Nacional de Información Criminal para el período 2017-2024, que registra la edad de las personas imputadas[1], descubrí que la forma de campana se mantiene. Para que la curva no refleje simplemente el tamaño de cada grupo de edad, los casos se expresan como tasa por cada 100.000 habitantes. La tasa pasa de menos de 0,4 imputados por cada 100.000 personas entre los 10 y los 14 años a 7,3 entre los 15 y los 19, alcanza su máximo entre los 20 y los 24 (9,6) y luego desciende de forma sostenida: desde los 40 años es menos de la mitad del máximo y a partir de los 60, apenas una séptima parte. Como en la figura 1, se trata de un delito violento, cuyo pico suele llegar algo más tarde que el de los delitos contra la propiedad, y que nunca suele ser el primero que se comete.

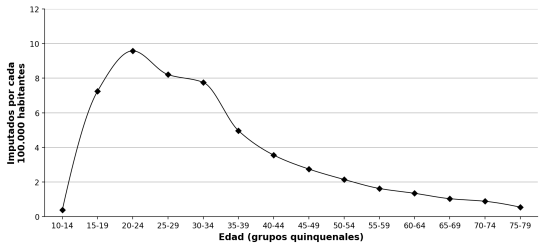


Figura 2. Argentina, 2017-2024: personas imputadas por homicidio doloso según grupo de edad (tasa media anual por cada 100.000 habitantes). Fuente: elaboración propia a partir de la base usuaria de homicidios dolosos del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Ministerio de Seguridad de la Nación, y de las estimaciones de población al 1 de julio de 2022 del INDEC (Censo 2022). Se incluyen las 13.588 personas imputadas con edad registrada (de 20.801 registros de imputados).

Los datos españoles y argentinos encajan en este patrón, independientemente del lugar y la manera en que hayan sido obtenidos.

En España, según la encuesta de autoinforme realizada en 2008 con más de 4.000 escolares de 12 a 17 años, la primera infracción suele produ-

[1] Lamentablemente, la base de delitos contra la propiedad no registra la edad de la persona denunciada.

cirse hacia los 13 años. Prácticamente todos los encuestados (el 98,8 %) reconocían haber cometido alguna conducta ilícita leve, como descargar música ilegalmente, consumir alcohol siendo menores o participar en una pelea. En cambio, solo un 5 % declaraba haber cometido un delito violento o contra la propiedad (Rechea, 2008, citado en Loeber et al., 2011).

Los datos judiciales argentinos más recientes sobre delitos cometidos por menores de edad, del año 2025, arrojan que en la Justicia Nacional de Menores de la Ciudad de Buenos Aires se investigaron 2.005 delitos. El 81 % fueron delitos contra la propiedad, en su gran mayoría robos, y uno de cada tres de ellos quedó en grado de tentativa (figura 3). Les siguieron, a gran distancia, los delitos contra la integridad sexual (6,7 %) y contra la administración pública (5,1 %). Los delitos contra las personas apenas representaron el 1,6 %: 31 causas en todo el año, de las cuales 17 fueron por lesiones, casi todas leves, y 10 por homicidio. De esas diez, siete quedaron en tentativa y solo tres fueron homicidios consumados, todos atribuidos a adolescentes de 17 años (datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, año 2026). La violencia grave existe, pero incluso dentro de la delincuencia juvenil que llega al sistema de justicia, es excepcional.

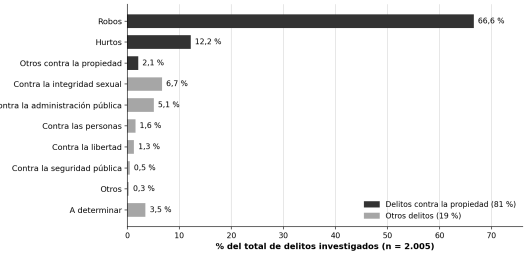


Figura 3. Ciudad de Buenos Aires, 2025: delitos investigados en las causas iniciadas contra niños, niñas y adolescentes en la Justicia Nacional de Menores, según tipo de delito (porcentaje sobre 2.005 delitos). Fuente: elaboración propia a partir de Corte Suprema de Justicia de la Nación, Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (2026). Niños, niñas y adolescentes en la Justicia Nacional de Menores. Informe estadístico 2025, pp. 22-23. Los porcentajes de robos, hurtos y otros delitos contra la propiedad sobre el total se calcularon a partir de su participación dentro de esa categoría.

En resumen: infringir alguna norma durante la adolescencia es casi universal. Delinquir de forma grave es excepcional.

La mayoría lo deja: el desistimiento natural

La parte descendente de la curva cuenta una historia tan importante como la de su ascenso. La inmensa mayoría de los adolescentes que cometen delitos dejan de hacerlo sin que medie ninguna intervención especial. Se estima que en torno a un 65 % abandona estas conductas al llegar la adolescencia tardía (Fernández Molina, 2021). Diversos estudios sitúan entre el 40 % y el 60 % la proporción de infractores juveniles que desisten al principio de la edad adulta (Loeber et al., 2011).

El seguimiento del Estudio de la Juventud de Pittsburgh ilustra bien este proceso. Entre el 52 % y el 57 % de los menores infractores siguió delinquiendo entre los 20 y los 25 años. Pero en los cinco años siguientes esa proporción cayó a aproximadamente un tercio, hasta el 16-19 % (Stouthamer-Loeber, 2010, citado en Loeber et al., 2011). Las carreras delictivas suelen durar entre cinco y diez años, y después se agotan.

Este desistimiento no es casual. Los investigadores lo asocian a la disminución de la impulsividad y al aumento del autocontrol que acompañan a la maduración. También influyen las nuevas circunstancias vitales de la juventud: una pareja estable, un empleo, nuevas responsabilidades.

Por eso, cualquier política de justicia juvenil debe partir de una advertencia. Una respuesta desproporcionada, que etiquete como delincuente a un adolescente que habría dejado de delinquir por sí mismo, puede hacer más daño que bien. Una respuesta inadecuada frente a adolescentes que desistirían de forma natural tiende a empeorarlos y a alargar sus carreras, en lugar de acortarlas.

La minoría que persiste: empieza antes y se agrava

Que la mayoría desista no significa que todos lo hagan. Dentro de la población de jóvenes infractores existe un grupo pequeño cuya trayectoria es muy distinta. Los estudios longitudina-

les, que siguen a las mismas personas desde la infancia hasta la vida adulta, estiman que alrededor del 5 % de los adolescentes que cometen alguna infracción persisten en la delincuencia. Ese 5 % es responsable de más de la mitad de todos los delitos que se cometen en una sociedad (Farrington, 2008; Howell, 2011, citados en Loeber et al., 2011).

Estos jóvenes tienen dos rasgos que los distinguen.

El primero es la precocidad. Quienes comienzan a delinquir antes de los 12 años tienen muchas más probabilidades de persistir en la edad adulta que quienes empiezan más tarde (Loeber y Farrington, 2001). Los estudios españoles apuntan en la misma dirección. Entre los factores que predicen la estabilidad de la conducta antisocial figuran la alta impulsividad, los déficits de atención y las prácticas de crianza coercitivas, y esos problemas de conducta muestran una notable continuidad desde la infancia (Romero, 2006; Luengo et al., 1994). En una muestra de jóvenes de 18 a 21 años internos en prisiones andaluzas, el 41,7 % había pasado antes por centros de menores (Martín Solbes, 2008). Su trayectoria no había empezado en la edad adulta: venía de lejos.

El segundo rasgo es la escalada. Los infractores juveniles suelen ser versátiles más que especializados. Sin embargo, en quienes persisten, la adolescencia tardía y la primera adultez traen consigo un aumento de la gravedad de los delitos, incluidos los violentos (Piquero et al., 2013, citado en Fernández Molina, 2021). Por eso muchos delitos graves se concentran precisamente en la parte descendente de la curva, es decir, cuando la mayoría ya está abandonando la delincuencia. El homicidio, por ejemplo, lo cometen con mayor frecuencia jóvenes de entre 19 y 24 años.

La conclusión práctica es clara: lo que acaba siendo una carrera delictiva grave casi nunca empieza con un hecho grave. Empieza con conductas menores, a edades tempranas, en chicos y chicas que acumulan factores de riesgo personales, familiares y sociales.

Lo que aporta la neurociencia

La investigación sobre el desarrollo cerebral ayuda a entender por qué la delincuencia se concentra en la adolescencia y por qué, en la mayoría de los casos, se abandona.

En un estudio, Laurence Steinberg (2007) ha mostrado que los adolescentes no asumen riesgos por ignorancia ni por creerse invulnerables. A los 15 años, su capacidad de razonamiento lógico es comparable a la de un adulto, y perciben los riesgos de manera parecida. La diferencia está en otro lugar. Según su modelo, conviven dos sistemas cerebrales que maduran a ritmos distintos:

- **Un sistema socioemocional**, sensible a las recompensas y a la aprobación de los iguales. Se activa bruscamente con la pubertad.
- **Un sistema de control cognitivo**, responsable de planificar, anticipar consecuencias y frenar los impulsos. Madura de forma lenta y gradual hasta aproximadamente los 25 años.

Durante esos años hay un desfase: el acelerador está plenamente desarrollado, pero el freno todavía no. Cuando el adolescente está tranquilo y solo, suele decidir con sensatez. Cuando está emocionalmente activado o en presencia de sus amigos, el sistema socioemocional se impone.

Esta evidencia tiene dos lecturas complementarias para este artículo.

La primera es que buena parte de la delincuencia adolescente es, en cierto sentido, normativa. Nace de una inmadurez psicosocial que el tiempo corregirá. Es la base biológica del desistimiento natural, y un motivo para no reaccionar con dureza ante cada infracción juvenil.

La segunda lectura es menos citada, pero igual de importante. Si el cerebro adolescente está todavía en construcción, la adolescencia es también un periodo de gran plasticidad. Los hábitos delictivos son menos estables, la capacidad

de cambio es mayor y la intervención tiene más posibilidades de éxito que en la edad adulta.

Por tanto, la neurociencia no dice "esperemos a que maduren". Dice más bien que el desarrollo ofrece una oportunidad que no debe desaprovecharse, sobre todo en quienes, por acumulación de factores de riesgo, no van a madurar fuera de la delincuencia por sí solos. Si el sistema penal tiene una posibilidad de rehabilitar, las chances de éxito son mayores en la juventud.

El problema de llegar tarde. El paso correcto de la nueva ley argentina.

Si quienes persisten empiezan antes, el momento en que el sistema de justicia juvenil entra en juego se vuelve decisivo. Con la vieja ley, en Argentina, la responsabilidad penal de los menores de edad comenzaba a los 16 años. Es probable que a esa edad el primer delito, el más leve, ya haya sido cometido. El gráfico de la figura 2 muestra una alta incidencia en homicidios dolosos dentro del rango de edad entre 15 y 19 años, alcanzando el pico en el siguiente, de 20 a 24 años.

De todo lo anterior se desprende una conclusión que puede parecer contra intuitiva. El sistema de justicia juvenil debería prestar atención a los primeros hechos delictivos, aunque no sean graves. La razón no es la gravedad del hecho en sí. Es lo que ese hecho puede revelar cuando lo comete un niño o un adolescente muy joven con otros factores de riesgo. Esperar a que la conducta se agrave para intervenir significa llegar cuando la escalada ya se ha producido y cuando la intervención resulta más difícil, más cara y menos eficaz.

Ahora bien, intervenir pronto no significa castigar antes ni castigar más. El desistimiento natural de la mayoría y la evidencia sobre los efectos contraproducentes del etiquetado (o "estigmatización") y del internamiento obligan a matizar la cuestión. Los estudios españoles de reincidencia muestran tasas moderadas tras el paso por la justicia de menores, en torno al 22-30 % según la comunidad y el periodo de seguimiento. También muestran que la reincidencia es mayor tras el internamiento cerrado que tras las medidas en medio abierto: 59 % frente a 40,4 % en el País Vasco (San Juan et al., 2007). El dato invita a la prudencia con la privación de libertad.

La nueva ley Argentina se inclina en esa dirección. Además de bajar la edad mínima de responsabilidad penal a los 14 años, en sus artículos 11 y 12, prevé el reemplazo de la pena de prisión por una de las alternativas[2], para todos los delitos con penas de hasta 3 años de prisión, y en los de hasta 10 años de prisión, en los que no se haya producido la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas, y el joven no tuviera antecedentes u otros procesos en trámite. En todos esos casos, se establecen una serie de medidas complementarias de estricto carácter educativo y sanitario, como la supervisión periódica de un equipo interdisciplinario, programas educativos, capacitación laboral, programas recreativos, y tratamientos médicos que sean necesarios.

Por último, impone un máximo de pena de prisión de 15 años, para cuando la gravedad del delito lo amerite y todas las otras válvulas del sistema hayan fracasado. Esto provocó la reacción crítica incluso de algunos sectores "conservadores", al ver que personas condenadas bajo la ley anterior por delitos aberrantes comienzan a adquirir el beneficio de la reducción de la pena. Sin embargo, bajo la lógica de lo dicho hasta aquí, incluso este tope tiene sustento empírico: como vimos antes, hacia los 30 años de edad, la mayoría de las personas desisten naturalmente del delito, es decir, maduran. No tendría mucho sentido que alguien reciba una pena por un delito cometido siendo menor de edad que se extienda más allá de este límite en el que la propia naturaleza, en la mayoría de los casos, hará el trabajo por sí sola.

[2] Son la amonestación; la prohibición de contacto, de conducir vehículos, de concurrir a ciertos lugares, o de salir del país; la prestación de servicios a la comunidad; el monitoreo electrónico; y la reparación integral del daño a la víctima.

Conclusión

La criminología ofrece un mensaje menos alarmista de lo que suele transmitirse en el debate público. La delincuencia juvenil es frecuente pero, en su mayoría, leve y pasajera, y la mayor parte de quienes delinquen en la adolescencia dejarán de hacerlo al madurar. La neurociencia explica por qué: el control de los impulsos y la resistencia a la presión del grupo terminan de desarrollarse mucho después de los 18 años.

Pero ese mismo conocimiento revela que existe una minoría que empieza antes, delinque más y acaba cometiendo los delitos más graves. Y revela que sus primeras señales suelen ser conductas menores a edades tempranas. Ignorarlas porque "ya va a madurar" es un error para esa minoría. Responder a ellas con dureza es un error para la mayoría.

La respuesta está en una intervención temprana, educativa, proporcionada y basada en la evidencia, que aproveche la plasticidad del desarrollo adolescente antes de que la trayectoria delictiva se consolide. El sistema penal se encuentra en una posición privilegiada para detectar estos casos. La reforma, al incluir delitos leves, aunque parezca paradójico, permite llegar a tiempo, cuando el adolescente todavía no incursionó en conductas de mayor gravedad. Por lo tanto, la nueva ley se hace cargo de esas demandas, aunque no se encuentre libre de críticas, las que me permito dejar para otro momento[3].

Así como comencé con una advertencia, cierro con otra. Comparto la preocupación, que no es exclusiva de esta ley, relativa a que se necesitan recursos y decisiones políticas para aplicarla en todos sus términos a lo largo del país, que no están en manos del Poder Judicial, sino de los gobiernos provinciales, tanto de la rama legislativa como la ejecutiva. Solo de ellos dependerá que la ley no se convierta en letra muerta.

Referencias principales

Fernández Molina, E. (2021). Edad, delincuencia y respuesta penal. En *Libro Homenaje a Luis Arroyo Zapatero* (pp. 173-186).

Fernández Molina, E. y Bartolomé Gutiérrez, R. (2020). Tendencias delictivas de los jóvenes. En *CRIMIJOV* (cap. 2, pp. 71-87).

Gardner, M. y Steinberg, L. (2005). Peer influence on risk taking, risk preference, and risky decision making in adolescence and adulthood. *Developmental Psychology, 41*(4), 625-635.

Hirschi, T. y Gottfredson, M. (1983). Age and the explanation of crime. *American Journal of Sociology, 89*(3), 552-584.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2025). *Estimaciones y proyecciones de población, por sexo y edad. Total del país. Años 2022-2040* (Análisis Demográfico n.° 39). INDEC.

Loeber, R., Farrington, D. P. y Redondo, S. (2011). La transición desde la delincuencia juvenil a la delincuencia adulta. *Revista Española de Investigación Criminológica, 9*.

Ministerio de Seguridad de la Nación (s. f.). *Sistema Nacional de Información Criminal. Sistema de Alerta Temprana: homicidios dolosos, base usuaria 2017-2024* [Base de datos].

Steinberg, L. (2007). Risk taking in adolescence: New perspectives from brain and behavioral science. *Current Directions in Psychological Science, 16*(2), 55-59. ■

[3] La primera y más fácil es que la ley debió ser más extensiva en el universo de casos en los que se puede aplicar una pena sustitutiva. Sin embargo, las frases como "grave violencia física o psíquica sobre las personas" y los principios rectores del artículo 5° de la ley dan lugar a cierta discrecionalidad para el juez a la hora de determinar su procedencia.

El cine latinoamericano hoy

por Natalia Sobrevilla Perea

Algunas reflexiones desde el Festival de Cine de Lima.

15 de septiembre de 2026

A diferencia de las grandes super producciones de Hollywood, o de lo que se hace en Europa, el cine latinoamericano tiene una cadencia propia, una voz que se sostiene en las realidades de las sociedades en las que está inmerso y desde donde emerge. Estas incluyen la desigualdad que las caracteriza junto con la precariedad económica que dificulta tanto su producción, como su distribución y consumo. Los países con las industrias más longevas y desarrolladas: Argentina, Brasil y México le llevan una gran ventaja al resto, pero no por eso se encuentran exentas de las dificultades que enfrenta la producción audiovisual en todo el continente.

Hace un par de semanas se celebró la treintava edición del Festival de Cine de Lima y tuve la fortuna de ser parte del jurado de la muestra de ficción latinoamericana, junto a una productora argentina, una actriz chilena, una programadora de festivales uruguaya y un director colombiano, que prefiere ser llamado artesano del cine. Nos dedicamos a ver las quince películas en competencia en una semana para luego elegir la mejor película, director, guion, actor, actriz y el premio especial del jurado. Compitieron además once documentales, siete películas peruanas y se mostraron además fuera de competencia decenas de cortos, mediometrajes y largos, tanto de Latinoamérica como de Europa. A pesar de no haber podido ver todo, pude pensar un poco sobre la industria audiovisual en este momento particular y sobre todo en lo que los seleccionadores eligieron que viéramos.

En esta edición el Festival homenajeó a Kleber Mendonça Filho, con una retrospectiva y en alguno de sus discursos, el director de la premiada, *El Agente Secreto* dijo que el cine permite disputar la narrativa oficial. Y en gran medida lo que se vio en este festival fueron muchas de esas voces que desde distintos lugares de Latinoamérica siguen buscando decir eso que cuesta, que duele. Incluso en los países donde los gobiernos de derecha que han decidido dejar de financiar el cine como Chile y Argentina los creadores audiovisuales no se corren de la incomodidad. Pocos días antes del festival el flamante Ministro de Cultura Peruano había dicho que la izquierda había tomado la cultura y que revisaría toda la política de financiamiento cultural. Diez días antes Bolivia desapareció el Ministerio de Cultura de un plumazo.

En este contexto adverso, la película ganadora del premio de ficción latinoamericana, *Seis meses en el edificio rosa con azul*, busca una manera fresca de lidiar con un tema espinoso. Es la historia de un niño mexicano que en los años noventa se enamora de su mejor amigo en el preciso momento en que su padre es diagnosticado con VIH. Bruno Santamaría combina entrevistas actuales a su familia con una recreación del pasado para presentar una visión profunda sobre la familia, la comunidad, y la amistad en un momento muy específico. Y si bien el mundo que retrata

es completamente especifico, es al mismo tiempo absolutamente latinoamericano y universal.

Esa película también fue reconocida con el premio LGTBIQ+, a pesar de que otras dos películas mexicanas, *En el Camino* de David Pablos y *Jaripeo* el documental sobre los vaqueros de Michoacán de Efraín Mojica y Rebeca Zweig, tienen a la homosexualidad como tema principal. No logré ver *Jaripeo*, pero tuve la posibilidad de hablar largo con sus directores y sobre todo con de Efraín que es además el protagonista del filme y que me contó sobre su experiencia con el mundo de la homosexualidad en los rodeos. No tuve la misma suerte con el documental de Tania y Semillites Hernández Velazco los hermanos queer de *Nuestro Cuerpo es una estrella que se expande*, que explora su identidad sexual y étnica.

Pero dice mucho que cuatro de las ocho películas mexicanas en competencia trataran temas LGTBIQ+ y eso considerando que una de las cintas listada como mexicana es en realidad de Costa Rica. Esta es otra de las realidades del cine en nuestra región –algunos países tienen más posibilidades de producirlo que otros y las coproducciones las hacen posibles. *Siempre soy tu animal materno* de Valentina Maurel, nos presenta a dos hermanas en la caótica ciudad de San José buscando desenmarañar la compleja relación, entre ellas y con su madre. En *Moscas*, Fernando Eimbcke nos muestra a una mujer solitaria que logra reconectar con el mundo gracias a un niño que aparece fortuitamente en su vida. Y a pesar de que ambas películas son muy humanas, *Chicas tristes* de Fernanda Tovar nos cautivó y se hizo con el premio a mejor guion y a mejores actrices. La adolescencia puede ser un campo minado y en este retrato de unas amigas que viven en un barrio de clase media en una ciudad pequeña y son parte de un equipo de natación, nos recuerda como la amistad y la solidaridad nos permite sobrellevar hasta lo más difícil.

Tampoco logré ver *Manuales de Supervivencia* de Luisa García Alva que ganó el premio a mejor largometraje peruano, además del premio especial del Ministerio de Cultura. Esta película tiene como tema el diagnóstico de VIH de la directora, además de su decisión de migrar ante el temor de revelar su condición a su familia y amigos. Como dijo ella en la premiación, la película le ha permitido pasar de no querer contarle a nadie lo que estaba viviendo a compartirlo con todo el que quiera oír. Espero poder verla pronto. Una vez más una película que nos muestra la importancia de la solidaridad y la posibilidad que abre el cine de expresar lo que nos duele.

El cine también permite dar voz a quienes van quedando sin ella, como fue el caso del documental ganador *Relicto* del colombiano Guillermo Quintero que narra su encuentro con Sixto Muñoz en el norte de la Amazonía colombiana y que se le conoce como el último indio tinigua. Aunque tampoco pude ver la cinta, Guillermo me contó sobre los años de investigación para poder hacerla. Y fue parte de una serie de películas en las que se hablan otras lenguas. Otra fue el documental fuera de competencia *Q-Pop* de la muestra cine y música donde Adri Murguía cuenta la experiencia de Lenin Tamayo que fusiona el estilo de música coreano con el quechua en su afán de defender la lengua con la que ha crecido en la ciudad.

En la competencia de ficción la *Hija Cóndor* de Álvaro Olmos Torrico, se llevó el premio especial del Jurado por su poética manera de mostrar el conflicto entre la modernidad y la tradición en los Andes y como los jóvenes buscan formas de seguir entendiendo sus raíces. En esta historia, Clara que se entrena como partera en la sierra de Cochabamba y que canta hermosamente, sueña con escapar a la ciudad y modernizar su música. La película muestra como en nuestras sociedades pueden convivir diferentes expresiones de nuestras culturas milenarias y queda como pregunta si se podrán seguir haciendo apuestas como esta en un país donde se considera que 'la cultura' no debe tener siquiera un ministerio.

Este desdén se siente también en Chile, otro país donde el gobierno ha decidido que el cine no es un espacio prioritario y se ha reducido la financiación. Al ver la extraordinaria película chi-

lena *Hangar Rojo* de Juan Pablo Sallato que ganó el premio a dirección, fotografía y actor, uno se pregunta ¿será posible que se sigan haciendo películas de esta importancia y envergadura? La cinta presenta el golpe de 1973 desde la perspectiva de los miembros de la fuerza aérea y también lleva a preguntarnos si estamos preparados para ver visiones que complejizan nuestro pasado reciente. Uno se puede preguntar si se necesita una película más sobre el golpe y la respuesta es rotundamente sí, películas como esta, siempre son necesarias.

El otro país por supuesto tremendamente golpeado por la crisis económica y la desaparición de los incentivos al cine es Argentina y a pesar de ello se presentaron tres largometrajes en competencia de ficción, dos en la competencia de documental, además del documental de apertura y fuera de competencia el drama *Belén* de Dolores Fonzi inspirada en el caso judicial de la joven que fue condenada por homicidio tras sufrir de un aborto espontaneo. Los tres documentales tratan temas históricos, *Diciembre* de Lucas Gallo revisita el estallido de la crisis del 2001, mientras que Pablo Aparo va a las Malvinas a explorar las huellas de la guerra del 82 en *Los Vencidos*. El festival abrió con una reflexión sobre ese conflicto con *El Partido* de Juan Cabral y Santiago Franco que fue la película inaugural y que vuelve sobre el encuentro entre Argentina e Inglaterra en el Mundial del 1986 y todo lo que rodeó. El cine latinoamericano claramente sirve para revisitar preguntas que quedan abiertas.

A pesar de las dificultades en las que se encuentra la industria hay vitalidad y las tres cintas que llegaron a la competencia de ficción nos muestran distintas miradas. Una fue financiada antes de los cambios en la financiación del cine y es además una coproducción con Europa, otra de las formas de hacer posible el cine en nuestra región. Mientras que las otras dos se hicieron con muy bajo presupuesto. Una, la más experimental, *Tren Fluvial* de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale nos presenta a un joven bailarín de Malambo en busca de la gran ciudad, en clave lúdica, mientras que la otra de Milagros Mumenthaler es más tradicional y nos lleva a la vida acomodada de Lina en *Las Corrientes* donde va mostrando que todo no es lo que aparenta, adentrándose en lo psicológico.

Pero para mí la ganadora de la mejor Ópera Prima, además del premio de la Organización Internacional del Trabajo y el de la crítica internacional fue una de las que más disfruté. *La noche está marchándose ya* de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini está rodada en blanco y negro en un cineclub municipal de Córdoba. Cuando comienza de manera pausada uno se pregunta a donde va y si bien podría ir en muchas direcciones elige el camino de la cinefilia, de la importancia de la solidaridad, especialmente en los momentos de crisis profunda y del valor de la cultura y de quienes trabajan en ella ya que nos sostiene en momentos de gran fragilidad.

Creo que si me llevo algo después de casi diez días rodeada de cine de la región es que, a pesar de las diferencias entre nuestros países, y de las dificultades que enfrentamos en nuestras sociedades tan desiguales, difíciles, y tan a menudo violentas, el cine nos presenta la posibilidad de hablar de lo que nos importa, de lo que nos duele. Esto incluye nuestra historia reciente, nuestra manera de relacionarnos, en los barrios, en la familia, con el estado, con las instituciones, con nuestros sueños. Se trata de historias intimas que nos hablan de lo grande enfocándose en lo pequeño. Es así como el cine latinoamericano nos permite expresar quienes somos, en nuestros idiomas, con nuestros presupuestos limitados, que a pesar de ello nos permiten seguir soñando con sociedades mejores, más justas y más inclusivas. ■

Reforma Penal Juvenil: lo que cambia y un caso de adecuación

por Alejandro Osio

La reforma va mas allá de la cuestión etaria y plantea desafíos a las provincias y sistemas judiciales

22 de septiembre de 2026

Johan Galtung hablaba del conflicto como una crisis y, al mismo tiempo, una oportunidad para transformar positivamente las estructuras sociales y las relaciones humanas. El andamiaje de reforma penal juvenil 2026 en Argentina se presenta, precisamente, de esa manera agridulce, como una crisis y como una oportunidad.

La entrada en vigencia de la Ley 27.801 (B.O. 09/03/26) abre una nueva etapa para el sistema de responsabilidad penal juvenil argentino. Después de más de cuatro décadas de vigencia del Decreto-Ley 22.278, el país cuenta con un nuevo régimen penal aplicable a adolescentes. El cambio más conocido es la baja de la edad mínima de responsabilidad penal, de los 16 a los 14 años. Pero reducir toda la reforma a esa cuestión sería mirar solamente una parte del problema. La nueva ley cambia otras cuestiones de fondo, como la criminalización y el sistema de penas e incorpora medidas alternativas, regula nuevos actores y obliga a las provincias a revisar sus propias normas.

Para comenzar, hay que separar dos planos que suelen confundirse. La Ley 27.801 contiene normas penales de fondo que rigen en todo el país, mientras que buena parte de la organización del proceso corresponde a cada provincia. Esto es importante porque el Capítulo X —que regula criterios de oportunidad, mediación penal juvenil, suspensión del proceso a prueba amplia y otras cuestiones procesales— está expresamente destinado a la competencia nacional ordinaria y federal. Las provincias, por ende, deben realizar sus propias adecuaciones procesales, lo cual está en franco proceso de desarrollo a lo largo y ancho de nuestro país.

¿Qué cambia en el derecho penal juvenil?

El régimen alcanza ahora a adolescentes desde los 14 años y hasta cumplir los 18. También modifica la respuesta frente al delito, incluye una diversidad de medidas y penas que van desde la amonestación, prohibiciones de contacto, concurrencia a determinados lugares, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico, reparación integral del daño y hasta penas privativas de libertad (en ámbito domiciliario, instituto abierto o instituto cerrado), además de medidas complementarias vinculadas con educación, capacitación laboral, salud y acompañamiento interdisciplinario.

Esto requiere una aclaración que no es menor. Un sistema penal juvenil no puede ser pensado simplemente como un derecho penal para personas adultas. Existe un mandato de especialidad proveniente de la Convención sobre los Derechos del Niño y todo el bloque normativo (*corpus iuris*) específico que imponen que sea distinto y adecuado a adolescentes.

La propia ley declara como finalidades del régimen la educación, resocialización e integración social, aunque no por declarativa resultará material esta aspiración, pues no olvidemos que la norma ha sido enunciada, publicitada y aprobada en tratamiento *express* con fines netamente punitivos “el que las hace las paga” y “delito de adulto, pena de adulto” han sigo los slogans que han embanderado su presentación, tratamiento y aprobación, por lo cual, si bien la normativa

permite oportunidades de minimización del poder punitivo, también permite su ampliación.

La privación de libertad, si bien tiene límites específicos, pues se prohíben la prisión y la reclusión perpetuas y se fija un máximo de 15 años de pena, también se habilita su imposición como consecuencia de cualquier incumplimiento de medidas complementarias y en un juicio en equivalencia con personas adultas, pues ha derogado las descriminalizaciones del anterior régimen (el Decreto- Ley 22.278 impedía imputar delitos con menos de 2 años de prisión como pena, con penas de multa o inhabilitación y delitos de acción privada), lo que sumado a la baja en la edad de punibilidad amplifica la población destino.



La derogación del Decreto-Ley 22.278 obliga también a reorganizar prácticas construidas durante décadas, entre ellas algunas muy positivas, como el tradicional sistema de cesura que aquel régimen contemplaba, división procesal que implica una primera sentencia de responsabilidad, un abordaje de medidas socioeducativas y luego de un año y que el adolescente cumpla 18, la audiencia de imposición de pena.

Nuevos actores y nuevas responsabilidades

Otro aspecto poco difundido es la figura del supervisor especializado, encargado del seguimiento, asistencia y control del abordaje de adolescentes cuando se disponen medidas, tanto durante el proceso como en el caso de sanciones penales. Para la justicia nacional y federal, el Decreto 875/2026 reglamentó esta figura, creó un Registro de Supervisores y dispuso su régimen, no así para las provincias. Ese decreto también se refiere a otros actores, designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y creó dos organismos: el Comité Interministerial y la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil.

En un anexo dispuso que las penas sean comunicadas al Registro Nacional de Reincidencia en una sección especial y reservada, aunque no dispuso su régimen, duración, caducidad, fines, etcétera, lo cual puede entrar en colisión con el art. 50 del Código Penal en tanto dispone que los delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad no dan lugar a reincidencia. Sobre esto preocupa con especial énfasis que podrá ser tenido en cuenta para graduar penas y generará estigmatización social con valoraciones negativas, por ejemplo, ante la búsqueda laboral o inserción educativa, lo cual conspira contra los fines enunciados en las normas generales de la ley.

La lógica institucional es clara, y aunque la norma es corta al respecto, un sistema de estas características no puede funcionar solamente dentro de los tribunales. Necesita articulación con educación, salud, protección de derechos, seguridad, políticas sociales, dispositivos territoriales, organizaciones de la comunidad y referentes comunitarios. La especialidad no depende únicamente de cambiar leyes, sino también de contar con personas, programas e instituciones capaces de aplicarlas de manera corresponsable.

También hay que decir que sin presupuesto suficiente y sin la generación de la institucionalidad que se requiere para asegurar todos los estándares que la propia normativa impone, es imposible que los fines enunciados puedan ser efectivizados.

Lo que tienen que hacer las provincias: el caso de La Pampa

La Provincia ya contaba con una norma específica de procedimiento penal juvenil, por lo cual solo era necesario adecuar a la nueva legislación nacional. La Legislatura pampeana acaba de aprobar esa reforma (Ley 3656. B.O. 11/09/26).

La adecuación modifica las leyes 3353 (Procedimiento Penal para Adolescentes), 2574 (Orgá-

nica del Poder Judicial) y 2831 (funciones de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal).

Ajusta el ámbito de aplicación a la nueva edad mínima de responsabilidad penal, reorganiza competencias y procura consolidar un fuero especializado y descentralizado, con jueces, fiscales y defensores con formación específica en niñez y adolescencia en 5 circunscripciones.

Amplía los criterios de oportunidad y las posibilidades de resolución composicional de los conflictos (conciliación, reparación, mediación y prácticas restaurativas). No significa desconocer el hecho ni los derechos de las víctimas a quienes coloca en centralidad. Permiten, cuando el caso lo admite, trabajar sobre la responsabilización del adolescente, la reparación del daño y la participación de las personas involucradas, sin reducir toda respuesta estatal al proceso ordinario y la pena.

También distribuye nuevas competencias. Se asignan funciones de supervisión y seguimiento a organismos provinciales ya existentes, entre ellos la Unidad de Abordaje mencionada y se incorporan competencias del Juzgado de Ejecución Penal.

Se regula competencia negativa, pues se aclara que los jueces penales juveniles no son jueces de salud mental ni autoridades administrativas de protección integral: esas necesidades deben ser abordadas por los organismos especializados correspondientes, pues en la nueva ley nacional ello se confunde en cabeza del juez penal.

Una reforma que recién comienza

En suma, estamos ante una transformación que excede ampliamente la discusión sobre la edad de punibilidad. La Ley 27.801 reemplaza un régimen con más de cuatro décadas de vigencia y modifica las penas, las medidas, el seguimiento y la organización institucional. El Decreto 875/2026 reglamenta parte de ese entramado en el ámbito nacional y federal, mientras las provincias deben adecuar sus procedimientos.

Ahora bien, la verdadera dimensión del cambio no se conocerá solamente leyendo las leyes. Se verá en su aplicación cotidiana, en los estándares que se vayan fijando vía interpretativa, en el desarrollo de los dispositivos territoriales y en la capacidad estatal de sostener intervenciones especializadas. Ampliar o reducir el poder punitivo, con esta nueva norma dependerá, en gran medida, de los efectores judiciales y no judiciales, la nueva normativa nacional ya coloca, por varias cuestiones, al Estado Argentino en situación de responsabilidad internacional, pues inobserva y vulnera varios mandatos del Comité de Derechos del Niño. Ahora si ello se maximiza o se minimiza, dependerá de los intérpretes y ejecutores, la norma pudo ser mejor -sin duda-, pero la práctica hará que esos impactos puedan ser mayores o menores.

Ahora bien, sin lugar a dudas, los ámbitos de producciones doctrinarias, jurisprudenciales y formativas, tienen una oportunidad histórica para desarrollar y consolidar la especialidad, aún con una normativa como la sancionada. Y junto al desarrollo y fortalecimiento de buenas prácticas de la especialidad, pueden hacer que el régimen se transforme en un sistema que permita acercar las expresiones de deseo enunciadas en la norma, con la realidad, o, por el contrario que, bajo un ropaje o embuste de etiquetas enorme, se consolide la finalidad punitiva. ■



R. Gargarella, Panamá (2026)

La política y la Justicia: entrevista a Juan Carlos Maqueda (Parte 1)

por Sebastián Guidi

En esta primera parte, Maqueda nos cuenta sobre su carrera política, sus diferencias con Figueroa Alcorta y qué tiene que tener un juez de la Corte.

8 de septiembre de 2026

Es habitual hablar de los cruces entre la política y la Justicia: que la Justicia está atravesada por la política se ha vuelto una verdad de Perogrullo. Pocas personas en la Argentina están mejor posicionadas que Juan Carlos Maqueda para opinar al respecto: ocupó sucesivamente los más altos cargos de una y otra esfera. De eso quisimos hablar con él. Diáfanamente, no abona el cinismo imperante y sostiene una mirada principista acerca de las tareas que le tocó protagonizar: nos dice, entre otras cosas, que el principal requisito de un juez de la Corte es ser buena persona (además de saber derecho). A continuación, la primera parte de las dos horas que el ex juez supremo nos concedió para hablar del tema, enfocada en su carrera política. El viernes publicaremos la segunda parte, sobre algunos de sus principales votos en los 22 años que ocupó un lugar de la Corte Suprema.

La Crítica: Usted ingresó a la Corte en un momento muy particular: 2002, después del intento de juicio político en la Cámara de Diputados con Duhalde como presidente. Usted era presidente provisional del Senado en aquella época. A poco tiempo de ingresar a la Corte, vivió "desde adentro" el juicio que haría Kirchner. De este segundo juicio se habla más, pero del de Duhalde se habla poco, y (por lo menos mi impresión) fue decisivo para abrir la puerta para el juicio que vendría después. Me gustaría saber cómo vivió esos dos procesos y cómo los compararía.

Juan Carlos Maqueda: La diferencia que hay ahí es que yo al juicio político de 2003 lo viví desde adentro y puedo hablar de eso. Al juicio político de la época de Duhalde, yo lo viví alejado porque yo estaba de presidente del Senado y estaba abocado a los problemas que teníamos en el Senado. Ahí no había mucho tiempo para otra cosa. No eran tiempos en los cuales uno se pudiera dar el lujo de estar abocado a otros temas, por más que le interesaran, que no fueran los que tenía que tratar uno. Y eso se desarrolló entre el Ejecutivo y en la Cámara de Diputados, entonces no conozco en detalle cómo fue.

Sí recuerdo que había una demanda en contra de la Corte por parte de la gente que ya venía desde la época de Menem y de De la Rúa. Venía muy acentuada en ese momento, con manifestaciones frente a la Corte que hacía, por ejemplo, la Asociación de Abogados Laboralistas, y que pedían que la Corte se fuera. Había un desgaste muy grande de la Corte en sí. Yo no tenía relación interna con la Corte en aquel momento; lo veía desde afuera.

Lo que sí recuerdo haber escuchado en corrillos políticos —este intercambio se hacía dentro del Poder Ejecutivo; yo no estaba para tomar de-

cisiones sobre el juicio político, pero uno a veces escucha cosas— era que la Corte tenía una actitud extorsiva con respecto al gobierno de Duhalde. Entonces este juicio político fue una respuesta casi natural en ese momento. Esa respuesta casi natural llevó a que la Corte se frenara un poco. Lo que entiendo —aunque no lo tengo del todo claro— es que por parte del gobierno de Duhalde negociaron entre el presidente de la Cámara de Diputados y quien era secretario general de administración de la Corte, que era el "Negro" Reyes, fueron acercando las partes, hacerlos dialogar, y finalmente el juicio político se terminó.

La Crítica: ¿Y el de 2003?

Juan Carlos Maqueda: Bueno, el de 2003 fue absolutamente distinto. Yo creo que había quedado ya en el 2002 una sensación de que la Corte estaba muy desgastada desde el punto de vista general: con la gente, con los medios de comunicación, con los abogados. Estaba muy desprestigiada la Corte y había que hacer cambios. Me parece que Néstor Kirchner llegó con esa idea. Y los que estaban en la Comisión de Juicio Político en el año anterior, que era gente cercana a él —(Sergio) Acevedo y (Ricardo) Falú—, siguieron en esta Comisión de Juicio Político.

Hubo un hecho que fue desencadenante. Néstor Kirchner asume el 25 de mayo de 2003, y en junio Nazareno hace unas declaraciones que fueron muy desafortunadas sobre el Corralito; el mismo procedimiento que había hecho antes con otra declaración sobre el tema. Pero esta vez yo, ya estando adentro, veo cómo venía la mano. Moliné O'Connor se había ido a Francia a ver el Roland Garros (porque él era presidente de la Asociación Argentina de Tenis). Desde Francia, le habló por teléfono a Nazareno y le dijo: "Metele el tema del corralito. Metéselo". Nazareno hacía lo que Moliné le decía porque Moliné era el cerebro de la Corte... Nazareno era la cara.

La Crítica: ¿Y Moliné a su vez respondía a Anzorreguy?

Juan Carlos Maqueda: ¡No! Tenía una autonomía total y absoluta. Yo me había enterado de eso muchos años antes, en el año '94. Cuando se firmó el Pacto de Olivos, se decide que va a haber dos lugares en la Corte y que se tenían que ir el presidente y el vicepresidente de la Corte, o sea, Nazareno y Moliné. En ese momento, Menem le dio la tarea a Anzorreguy de que fuera él quien le trajera la renuncia de su cuñado (Moliné), y su cuñado se esconde en un campo y no aparece más. Nadie sabe en qué campo fue, dónde, si tenía amigos con campo o qué. Lo cierto es que Anzorreguy o no lo encontró, o sabía dónde estaba y sabía que no le iba a firmar la renuncia, y no le lleva la renuncia a Menem. Nazareno se queda acá y da toda una batalla para no renunciar. Y entonces tienen que ser Barra y Cavagna Martínez quienes dan un paso al costado. Los designan a los dos convencionales constituyentes, y aparte Barra va de ministro de Justicia y Cavagna Martínez se va de embajador a Italia. Ahí además se quería que entrara Masnatta, pero yo era amigo de él y me acuerdo de que él no quería: "Yo estoy acá en la Comisión de Venecia, y acá me divierto, en la Corte me aburro".

La Crítica: ¿Y cómo fue la transición, cuando se van los jueces en 2003?

Juan Carlos Maqueda: Bueno, te venía hablando de Moliné. Lo conocí poco, porque fue muy poco el tiempo que estuvimos juntos. Si bien fue un año, porque su juicio político fue en diciembre de 2003, durante ese año Moliné trabajó hasta mitad de año y de ahí en adelante no trabajó, estaba dedicado absolutamente a su defensa.

Tal es así que en el mes de julio, cuando todavía no estaba suspendido, renuncia el presidente de la Corte, Nazareno. Entonces Moliné, que era vicepresidente, tenía que asumir la presidencia de la Corte y se hace una reunión con una tensión impresionante; el aire se cortaba con una navaja. Moliné nos dice a todos nosotros: "Yo voy a renunciar al cargo de vicepresidente, así que tendrán que elegir ustedes quién va a continuar al frente". El ofrecimiento natural era para Petracchi... pero Petracchi dijo: "No, no, no. A fin de año se termina el período de presidencia, lo tiene que terminar el ministro decano", que era

Fayt. Entonces Fayt lo terminó, y allí se lo eligió a Petracchi para el siguiente mandato.

La Crítica: Fayt y Petracchi tenían una interna, ¿no?

Juan Carlos Maqueda: ¡Uh! In-fer-nal. Bastaba que Fayt dijera "A" para que Petracchi dijera "B", y viceversa. Cada uno lo hacía desde la forma de ser que tenía. Fayt era un hombre muy arrebatado en ese sentido, y Petracchi era muy calmo, muy tranquilo, medía las palabras. Pero obviamente, si había algo que no sucedía era que tuvieran posiciones coincidentes; y cuando coincidían, no lo hacían notar.

Igualmente, cuando yo llego a la Corte ambos ya estaban, digamos, en la minoría. Fayt había ido y venido un poco más, pero cuando yo llegué, Fayt ya era parte de la minoría. De hecho, yo entro a fines del 2002 y empiezo mi actividad en el 2003. En ese momento, Boggiano también ya había abandonado a la mayoría automática. A Boggiano le jugaron una mala pasada, porque le dijeron que él se podía quedar, y entonces él abandonó la mayoría automática. Eran mensajes que llegaban en ese momento desde la Jefatura de Gabinete. Pero después, cuando llegó el momento de cumplir, no le cumplieron.

La Crítica: Ya que estamos hablando de esto, usted entró por Bossert, habiendo sido presidente provisional del Senado, siendo un político de raza. Entra conociendo absolutamente a todo el mundo. Usted pasa de ese lugar con esa centralidad, con todos esos contactos, al "monasterio" de la Corte... Me imagino que la gente guardaba su teléfono. ¿Cómo funcionaba eso?

Juan Carlos Maqueda: Bueno, mirá, yo hice algo durante los 22 años: yo he atendido a todo el mundo. Ahora, atender a todo el mundo y escuchar a todo el mundo también implica la responsabilidad de decirle: "Mirá, yo te voy a escuchar, pero cuando llegue el momento de fallar, yo voy a fallar según mi leal saber y entender". Y cuando fue pasando el tiempo, ya hubo más sinceridad en ese sentido, porque yo les decía: "Yo en esto que vos me estás planteando no te puedo acompañar porque ya tengo jurisprudencia sentada en contra". Hubo quienes lo tomaban a bien y hubo quienes lo tomaban mal.

La Crítica: Sin dar nombres, ¿me puede dar un ejemplo de alguna situación en que alguien lo haya tomado a mal?

Juan Carlos Maqueda: Mirá, yo recuerdo —nadie de la política—, recuerdo un compañero de facultad, que me llamaba y se lo tomó a mal. Un simple abogado, nadie de la política, al que yo además no veía desde hacía muchos años.

La Crítica: Siguiendo con su comienzo en la Corte, usted entra a la Corte en un momento muy particular. Porque la Corte estaba —Lorenzetti lo describe así en un libro— "en el subsuelo de la legitimidad". Y hubo todo un proceso muy consciente de la Corte, del que usted formó parte, que busca reconstruir —yo creo que lo logra— la legitimidad de la Corte de cara a la ciudadanía.

Juan Carlos Maqueda: Eso lo hacemos con Petracchi a la cabeza. Petracchi tuvo una tarea muy importante y realmente lo hizo sin levantar mucho polvo, como era la forma de ser de él. Él era netamente un hombre de la Justicia. No era un hombre que hubiera tenido una actividad política. Él había sido, en la época previa al retorno a la democracia, veedor político del Partido Justicialista. Ahí tuvo relaciones políticas, pero la realidad es que era un cargo que le daba la Justicia Electoral. El padre sí fue Procurador del Tesoro y después fue Procurador de la Nación, las dos veces con el peronismo. Él siempre decía: "Mi padre fue siempre peronista. Yo no soy peronista". Era un simpatizante.

Se avanza mucho en ese período de los tres años de Petracchi, y ahí viene la incorporación de los cuatro nuevos que designan en la época de Kirchner: Lorenzetti, Highton, Argibay y Zaffaroni. Petracchi los sabe tratar muy bien, los sabe modular, pero cuando termina su período, él dice que hay que establecer nada más que un período en la presidencia de la Corte y que él no está de acuerdo con seguir. Bueno, eso sorprendió un poco porque se daba por sentado que Petracchi iba a seguir como presidente de la Corte por lo

menos un período más. Bueno, fue la oportunidad por la cual se lo eligió a Lorenzetti, que era de los cuatro que había designado Kirchner, y en el caso mío el quinto, el que tenía apetencias para ser presidente; los otros no las teníamos.

La Crítica: Quería guardar esta pregunta para el final, pero ahora que lo dice tengo que preguntárselo. Usted fue presidente provisional del Senado. En esa calidad también ocupó la Presidencia de la Nación, cuando el presidente Duhalde viajaba. Entonces: cabeza del Legislativo y del Ejecutivo. ¿Por qué no la presidencia de la Corte, como Figueroa Alcorta?

Juan Carlos Maqueda: Bueno, la verdad debo decir que no tengo el comportamiento natural que tienen la mayoría de los políticos en ese sentido. A mí la vida me fue poniendo en distintas circunstancias y en esas circunstancias traté de cumplir lo mejor posible. Yo, por ejemplo, cuando fui vicepresidente del Senado, me encontré con la presidencia en las manos porque me tocó dirigir las dos asambleas legislativas. Y en el medio, el que tenía que dirigir la segunda Asamblea Legislativa, que había sido presidente del Senado (Ramón Puerta), no la quiso dirigir. Entonces hubo un gran enojo interno en el Senado. Naturalmente, cuando volvimos en la primera reunión de bloque, se decidió que Puerta no siguiera y que siguiera yo de presidente. No es que lo busqué; me llegó, y en un año muy difícil como fue el 2002.

La presidencia de la Corte nunca fue una cosa que me generara una aspiración siquiera. Por empezar, esto de Figueroa Alcorta es muy lindo para contarlo ahora, pero para vivirlo... A Figueroa Alcorta lo designan presidente de la Corte después de estar quince años como ministro de la Corte, y asume recién después de que se da el golpe. Él no estaba para nada convencido de firmar la acordada de 1930 que redactó Repetto. Y Repetto lo apretó muchísimo, a tal extremo que se dice que a partir de esa situación se dice que nunca quedó bien Figueroa Alcorta. Se arrepintió siempre de haber firmado esa acordada y que además esto le hizo mucho daño a su salud, según decía la familia, y terminó así una carrera que había sido brillante para él porque había empezado como legislador provincial... Habíamos empezado juntos, digamos, la carrera. Otra diferencia es que él fue gobernador de Córdoba; yo no fui gobernador de Córdoba. Yo nunca busqué y me opuse cada vez que me propusieron ser candidato a intendente de Córdoba o a gobernador de Córdoba... (para Presidente de la Nación nadie me propuso). Eran cargos que yo no buscaba. De la misma manera, no busqué la presidencia de la Corte. Es un rasgo de mi personalidad. Lo excepcional es que yo haya sido presidente provisional del Senado; eso es lo excepcional. Por eso te cuento cómo llegué ahí.

Tuve otros cargos destacados pero en ámbitos distintos. Por ejemplo, siendo José Manuel de la Sota el jefe político de la renovación peronista, cuando nos enfrentamos con el PJ oficialista, nosotros íbamos por la Democracia Cristiana en la reforma constitucional de 1986-1987 en Córdoba, no nos dieron elecciones internas, tratamos de hacer un frente, pero los otros no quisieron. La Democracia Cristiana fue la única que nos dio el sello. Nosotros sacamos el doble de los votos que sacó el Partido Justicialista oficial. Y en el bloque de convencionales constituyentes de la reforma del '87 en Córdoba, que se llamaba bloque del Peronismo Renovador y la Democracia Cristiana, el presidente del bloque era yo, porque De la Sota me pidió: "Sé presidente vos, que de esto tenés más manejo que yo". O sea, cuando eran cosas así que no eran disputadas, yo las aceptaba.

Me ha tocado ser presidente de la Comisión de Justicia en situaciones de mucho trabajo en la Cámara de Diputados, fui vicepresidente de la Cámara de Diputados en Córdoba, fui vicepresidente del bloque de diputados justicialistas a nivel nacional, pero nunca fueron cargos que yo busqué.

La Crítica: ¿Y por qué creés que te los ofrecían si no los buscabas?

Juan Carlos Maqueda: Yo creo que me los ofrecían por mi dedicación al trabajo; más de uno me

lo dijo. Y en el caso de la convención constituyente, era porque De la Sota tenía el manejo político y yo tenía más el manejo jurídico de las cosas.

La Crítica: Usted fue el último candidato a la Corte propuesto antes del Decreto 222/03 y del proceso de audiencias ante el Senado. Usted no pasó por ese procedimiento. Da la impresión de que desde que existen esos procedimientos un candidato con un perfil político como el suyo hoy no sería propuesto: a partir de ahí entraron Zaffaroni, Lorenzetti, Highton, Rosatti... o bien jueces, o bien abogados con perfil muy académico. El único con carrera política fue Rosatti, pero casi que se ocultaba esa parte y se enfatizaban sus antecedentes académicos. Luego se ha hablado de Carrió, de Pichetto, de Fernández Sagasti, pero nunca se concreta. ¿Le parece que es una buena idea excluir a los políticos? Y, en consecuencia, ¿cree que un candidato político profesional hoy sería un buen candidato para la Corte?

Juan Carlos Maqueda: Mirá, yo creo que es un fenómeno que excede a la Argentina. Si tomamos la Corte de los Estados Unidos, durante mucho tiempo los candidatos fueron de la política, y acá en la Argentina hasta 1930 también fue así. Eso empezó a cambiar en 1930 acá. En los Estados Unidos cambió después, en la Corte de Roosevelt todavía eran políticos con altísimo nivel jurídico. Luego, el propio Warren había sido tres veces gobernador de California, un hombre de una carrera política. Ese cambio en los Estados Unidos se da en los últimos tiempos, a partir de los años '60 o '70. Los demócratas empezaron con la costumbre de ir preparando al hombre que iba a la Corte nombrándolo camarista en el Distrito Federal de Washington, y eso se convirtió en una costumbre.

Acá en la Argentina, desde 1930 en adelante, se fue haciendo carne que tenían que ser hombres ligados a la academia, a la profesión o, en la mayoría de los casos, a la Justicia. Entonces, un caso como el mío era realmente difícil. En mi caso siempre resaltaron mis cargos políticos por encima de la corta carrera académica que pude haber tenido, y eso era lógico. Era bastante excepcional ya en aquel momento.

Te cuento una anécdota: después de que me jubilé de la Corte, fui a recibir el cargo de profesor honorario en la Universidad de La Pampa. El decano de la Facultad de Derecho me dijo que un profesor de derecho civil quería hablar conmigo en privado, y yo acepté. Este profesor me dijo que él era el decano de la Facultad de Derecho de Mendoza cuando a mí me designaron, y que la organización de decanos que él presidía sacó en ese momento un comunicado, o envió una nota al Senado, o algo así, oponiéndose a mi designación porque yo no era un hombre que viniera de la academia, no era un hombre que viniera de la profesión, no era un hombre que viniera de la Justicia y, fundamentalmente, era un hombre que venía de la política, que era precisamente lo que en ese momento no querían que se nombrara. Y me dijo que quería conocerme para decirme que, después de ver mi desempeño a lo largo de los años, había mandado una carta al Ministerio de Justicia apoyando que me otorgaran los cinco años más si yo los pedía. Me pasó lo mismo con gente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (el de la calle Montevideo, no el Colegio Público), que me pidieron una reunión y me dijeron: "Nosotros nos opusimos cuando usted asumió porque era un político, pero hoy queremos decirle que estamos muy satisfechos con que haya sido y nos habría gustado que haya seguido siendo".

Son cosas que se dan en la vida, y uno no puede negarlas. En un momento de altísimo desprestigio de la política me proponen a mí en este cargo, y existía en alguna gente la presunción de que me iba a manejar con torpeza política en la Corte.

La Crítica: ¿Alguna vez Duhalde le contó por qué lo propuso a usted en ese contexto?

Juan Carlos Maqueda: No. Yo no era de las huestes de Duhalde, yo era del peronismo de Córdoba. Pero dentro del justicialismo yo tenía un nivel de conocimiento como un hombre vinculado al derecho constitucional. Había sido cua-

tro veces convencional constituyente (dos en la Provincia de Córdoba, una para la Carta Orgánica Municipal de Córdoba y la Nacional de 1994). Duhalde me había visto actuar en la convención constituyente y en la "preconstituyente", el período que va desde el Pacto de Olivos hasta la ley de declaración de la necesidad de la reforma. Yo era diputado y ahí tuve un protagonismo muy grande. Además fui apoderado del partido en Córdoba, y después fui apoderado nacional de la lista de Cafiero y De la Sota. Estuve siempre en estos ámbitos. Digamos que me distancié de estos ámbitos cuando Menem nombró a la "mayoría automática", con quienes yo no tenía ningún tipo de relación.

El día que renuncia Bossert, Duhalde me llama a la Casa de Gobierno y me dice: "Me tenés que ayudar con este tema, ha renunciado Bossert". Yo ni sabía que había renunciado. Yo entendí que "ayudar" era ayudarlo a decidir a quién proponer. Le digo: "Sí, por supuesto, te ayudo a buscar a alguien". Y él me dice: "Sería muy bueno que fueras vos, porque no vas a tener ninguna contra dentro del partido y tampoco hacia afuera". Fue cierto. Enseguida me dio el apoyo el radicalismo de Córdoba, por ejemplo, a través del senador Rubén Martí, con quien habíamos disputado políticamente en la provincia. Yo nunca tuve conflictos personales de ese tipo en la política.

La Crítica: ¿Y usted cree que las habilidades políticas adquiridas en tantas décadas sirvieron para la Corte? ¿Y cree que hoy sería bueno que hubiera algún político profesional en la Corte?

Juan Carlos Maqueda: Empiezo por la segunda, porque sobre lo otro me puedo extender un rato. Yo creo que un candidato a la Corte, por lo que yo he aprendido ahí, tiene que ser, básicamente, una buena persona y tiene que saber mucho de derecho. Su historia personal sirve como antecedente para saber si está capacitado, pero el comportamiento adentro de la Corte no es necesariamente igual al que tuvo antes. El ejemplo más claro son grandes camaristas que llegan con un muy buen prestigio y sin embargo en la Corte no logran tener un rol destacado. Digo que tiene que ser básicamente una buena persona, porque una mala persona puede trabar el desempeño de la Corte brutalmente.

Y respecto a la primera pregunta: sí, yo creo que sirve. Yo siempre fui un hombre de consenso. Creo que la democracia se basa en el consenso y que el diálogo es elemental, y fundamentalmente con quienes no piensan como uno. Eso es lo que permite los consensos para llegar a soluciones en situaciones límite, como con el Pacto de Olivos, que quienes estábamos en tensión pasamos a trabajar en conjunto. En la Corte trabajé mucho más para buscar mayorías que para salir con mis votos individuales, tal como lo señaló en su momento el constitucionalista Gustavo Arballo en el trabajo del que estábamos hablando antes de empezar la entrevista. He salido con votos individuales solo cuando no me quedaba otra alternativa para marcar una posición, como en el caso *Fontevecchia*, pero no como un enfrentamiento con mis colegas, como a veces se hace, sino para afirmar mi posición.

Yo considero que la Corte es un cuerpo y hay que buscar mayorías, porque los que están del otro lado (me ha tocado vivirlo como abogado) esperan una jurisprudencia con consenso, no una que cambie permanentemente, eso hace a la seguridad jurídica. Como todo cuerpo colegiado, la Corte es un lugar difícil donde existen diferencias, como las que te contaba entre Petracchi y Fayt. Yo pude tener diálogo con los dos y pude acercar posiciones en cosas que parecían irreductibles.

Te cuento algo en relación a esto de la cuestión política, es la primera vez que lo voy a contar. Cuando Petracchi se quedó sin su vicepresidente, que era Augusto Belluscio (que renunció a los 75 años), me propuso a mí que fuera el vicepresidente de la Corte porque había visto mi tarea trabajar en lograr consensos. Yo le dije: "No, doctor, no se olvide de que yo soy político. Yo le quiero aconsejar a usted que elija a uno de los cuatro que nombró este gobierno. Yo no le voy a

decir quién, pero elija a uno de esos cuatro. Yo la tarea que estoy haciendo la voy a seguir haciendo igual". Y ahí eligió a Elena Highton, que fue vicepresidenta desde entonces. Yo hice primar siempre una visión política de resguardo de la institución que un juez no siempre tiene. Petracchi tenía una formación jurídica muy buena, se había preparado toda la vida, había pasado por varios lugares, pero quizás no tenía esa chispa política para darse cuenta de que si había cuatro jueces nuevos nombrados por el nuevo gobierno, y uno al gobierno no lo quiere provocar, cuando se produce una vacante natural (no una vacante forzada por el gobierno) era conveniente darles ese lugar. Él lo entendió enseguida y lo hizo. Yo apliqué en la Corte toda la idea del diálogo y el consenso que había aprendido en la vida política, y creo que es muy importante que haya alguien que haga eso, por más que no venga de la política.

La Crítica: ¿Cuánto inciden las relaciones personales en la jurisprudencia? ¿Cuánto de lo que leemos en los fallos es producto de que las relaciones personales salgan bien o mal?

Juan Carlos Maqueda: Mirá te doy un ejemplo: en el tema del federalismo, que incluye el tema de las municipalidades y de la Ciudad de Buenos Aires, yo lo llevé adelante desde que llegué a la Corte porque era un tema muy postergado. Sentí mucha afinidad cuando llegó Rosatti a la Corte, porque a Rosatti lo conocía desde antes de la Convención Constituyente de 1994, de congresos de derecho constitucional, y en la Convención nos nutrimos de intercambios mutuos y teníamos un pensamiento muy afín, no en todo, pero en muchas cosas.

La Crítica: Trabajaron juntos en la Constituyente de 1994, en la Comisión de Redacción, por donde pasaba todo. Y ustedes dos, por el peronismo, fueron de los convencionales más importantes en materia de redacción.

Juan Carlos Maqueda: Sí, y también quiero nombrar a dos personas que ya han muerto y que no tenían tanta resonancia en el derecho constitucional, pero que fueron fundamentales en la política de consensos de la Convención: Alberto Balestrini (que después fue intendente de La Matanza, presidente de la Cámara de Diputados y vicegobernador de Buenos Aires) y el mendocino Rodolfo "Chango" Díaz (que después fue académico). Eran dos personas que trabajaban para el consenso. En una convención constituyente hay tantos sectores trabajando por temas particulares, tantos lobbies, que la tarea de construir consensos se vuelve importantísima.

Un tema muy transversal y difícil fue el del aborto, apoyado nada menos que por el presidente de la Nación, Carlos Menem. Había un grupo de mujeres del justicialismo que hacían firmar una planilla para que se incluyera la protección de la vida desde la concepción. Con estos muchachos (Balestrini, el "Chango" Díaz, Carlos Corach, hasta Eduardo Menem) fue que lo pudimos bajar a eso. El radicalismo también participó activamente, y Raúl Alfonsín tuvo un rol muy importante, junto con Jesús Rodríguez. También otra gente del lado de Alfonsín fue muy importante. También el "Changui" Cáceres trabajó muchísimo. Los fines de semana nos juntábamos con Alfonsín en la casa del "Changui" Cáceres, ahí en Santa Fe, para destrabar los temas más difíciles.

El federalismo fue el tema más largo en el debate y el más difícil de consensuar. Los recursos naturales, por ejemplo, que fue un tema donde estaba todo el poder de los gobernadores. Fuera de eso, tenías a la gente del Ministerio de Economía que no quería que se incluyera en el texto constitucional la obligatoriedad de sancionar una nueva ley de coparticipación federal. El propio Domingo Cavallo no estaba de acuerdo, no estaba ahí, pero estaba (Horacio Tomás) Liendo con todo un grupo que lo acompañaba.

Otro ejemplo: en la Convención había consenso, tal es así que se votó por unanimidad, para dejar asentado en el texto constitucional, en algún lugar, que las Malvinas son argentinas. Guido Di Tella, el canciller, no estaba de acuerdo con que se pusiera, él no estaba pero su gente traba-

jaba para evitarlo. Al final quedó en la cláusula transitoria primera.

También en el tema de la participación de la mujer, el lobby era inmenso. Después terminó todo en el artículo 75 inciso 22, con los tratados internacionales. Yo tuve mucha presión, por ejemplo, me acuerdo de Marcela Durrieu, cuando hacíamos la ley de declaración de la necesidad de la reforma en el Congreso, por temas como el cupo femenino.

El tema indígena también generó un lobby muy grande. En plena convención aparecieron los famosos "ladrillos", que eran los primeros teléfonos celulares, del tamaño de un ladrillo. Casi nadie tenía celulares en esa época, íbamos a hablar a unas cabinas telefónicas que habían puesto afuera de la convención para comunicarnos con nuestras familias o, en mi caso, para coordinar mi doble tarea de diputado nacional y convencional constituyente. Hubo un cacique indígena se hizo famoso porque salía en todos los diarios con un celular y lo llamaban "el cacique del ladrillo", porque era uno de los diez tipos que tenía un ladrillo. Había un lobby muy fuerte de las comunidades.

Y el lobby de la Iglesia... Muchos creen que el lobby de la Iglesia era por el tema de la vida desde la concepción, pero no, eso en realidad lo impulsaban las mujeres justicialistas más clericales, lideradas por la esposa de Ramón Saadi, de Catamarca. La Iglesia católica, representada por el obispo de Santiago del Estero y otros sacerdotes con muy buen diálogo, tenía como objetivo central que la división entre la Iglesia y el Estado no fuera tan tajante, tratando de mantener un lazo de cohesión entre ambos.

Aclaro que en todos estos casos digo "lobby" en el buen sentido. En el sentido de gente que quería movilizar. Un sentido de "lobby" que después no lo vi en las Cámaras, en las Cámaras hay lobby en el mal sentido. Por ejemplo, cuando se trataban leyes vinculadas a la industria farmacéutica, tenías el lobby de los laboratorios extranjeros y nacionales visitando a cada diputado y senador, cada uno por sus intereses.

La Crítica: Ya que hablamos sobre la Convención, ¿cómo es ser juez de la Corte teniendo que interpretar una Constitución o leyes que uno mismo redactó como convencional o legislador? ¿Implica un privilegio de conocimiento o una pérdida de imparcialidad?

Juan Carlos Maqueda: No, la imparcialidad no la perdí nunca. Te lo grafico con un hecho: nos tocó declarar inconstitucional algún decreto de necesidad y urgencia de la época de Duhalde y lo firmé tranquilamente, sin ningún problema.

Juzgar la Constitución que uno redactó te hace ser mucho más crítico con algunas de las instituciones que incorporamos. Yo por ejemplo creo que la gran reforma que quedó pendiente en la práctica, por falta de vocación política de quienes gobernaron después, fue la atenuación del presidencialismo. No por el texto, sino por la implementación del texto que se hizo después. Por ejemplo, la figura del Jefe de Gabinete de Ministros. Al Jefe de Gabinete se lo pensó originalmente casi como un primer ministro, no como un simple ministro coordinador o un vocero para sacarle tareas de encima al Presidente. Hoy el Jefe de Gabinete no tiene nada de cómo se lo pensó, no tiene nada de "primer ministro".

La Crítica: Volvamos al proceso de relegitimación de la Corte. Parte de este proceso fue la realización de audiencias en la Corte Suprema. Usted era de los jueces más activos y que más preguntaba en las audiencias. ¿Nos podría contar cómo fue ese proceso, por qué se dejaron de hacer y por qué le interesaba tanto participar?

Juan Carlos Maqueda: Yo tengo la concepción de que a un juez tradicionalmente lo legitima su independencia ante los otros poderes y los poderes fácticos, y fundamentalmente su imparcialidad ante el expediente. Pero creo que ahora, dada la situación que se vive en nuestra Justicia, hay que agregar como factor de legitimación la velocidad con la que se resuelven los casos. En la Justicia argentina hay un problema con el acostumbramiento a los sistemas escriturales, y eso solo va a cambiar cuando modifiquemos los códigos procesales y vayamos firmemente hacia la

oralidad, no solo en el proceso penal (con el sistema acusatorio) sino también en lo civil, comercial y laboral.

Creo que tiene que ver con la formación que traigo de Córdoba, donde la oralidad se implantó en el proceso penal en 1939 y se transfirió a la justicia laboral en 1949. Yo ejercí como abogado laboralista en Córdoba, te estoy hablando de hace 50 años, y vi la velocidad con la que se tramitaban los expedientes gracias a la oralidad, y eso me hace pensar que la oralidad va a transformar cómo funciona la Justicia. Ese criterio me llevó a tener la inquietud de ver cómo funcionaban las audiencias en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lorenzetti tenía la misma inquietud y viajamos juntos dos veces, en 2008 y 2010.

Ya habíamos tenido una primera experiencia de audiencia pública en la causa *Verbitsky* (sobre la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires). Esa audiencia la llevamos adelante Petracchi, Zaffaroni y yo, pero no estaba reglamentada en ningún lado. Zaffaroni porque le interesaba el tema, Petracchi porque era amigo de Verbitsky y le había prometido hacerla, y a mí me interesaba la dinámica de la audiencia pública. Después de esa experiencia, viendo que no teníamos reglamentación ni nada, me convencí de que debíamos institucionalizarlas en la Corte. Viajamos a Washington, presenciamos audiencias y pudimos hablar con los jueces y, más importante, con los secretarios de la Corte Suprema. Al regresar decidimos reglamentarlas mediante acordada.

En Estados Unidos hacen audiencias públicas en casi todas las causas que resuelven, pero ellos tienen la ventaja del *certiorari* positivo, cuando fuimos nosotros seleccionaban unas 80 causas por año. Esa es la forma que podés estar al día con audiencias en todas las causas. Traerlo a la Argentina, donde existe la idea generalizada de los abogados de que "esto lo terminamos en la Corte", no es tan fácil (y esto es nuevo, cuando yo era joven en Córdoba, las causas terminaban en las cámaras de apelaciones o, a lo sumo, en el Tribunal Superior de la provincia; llegar a la Corte de la Nación era algo excepcional). Cuando fuimos a los Estados Unidos, nosotros recibíamos una diez mil causas por año (hoy recibimos muchas más) y la Corte de Estados Unidos recibía la misma cantidad, pero seleccionaba solamente algunas para hacer audiencias y fallar.

Ellos dedican septiembre a que sus secretarios letrados preparen resúmenes de una sola hoja aconsejando qué casos tratar. Nosotros tuvimos que reglamentar las audiencias públicas sabiendo que no teníamos la herramienta del *certiorari* absoluto para limitar el ingreso de causas, por lo que nosotros íbamos a ser quienes teníamos que decidir qué causas tenían la importancia necesaria para hacer la audiencia. Al principio, junto con Lorenzetti y Highton, que también era muy partidaria, las impulsamos mucho. A otros ministros, tal vez de mentalidad más tradicional, no les gustaba y decían que era una pérdida de tiempo. Hoy, creo, las audiencias públicas están paradas porque la Corte tiene solo tres miembros. Con tres miembros es imposible hacerlas, porque si hacés una audiencia pública tenés que sacar la sentencia antes de fin de año y con solo tres jueces es muy difícil construir esa mayoría. De todos modos, yo creo que la audiencia pública es algo extraordinario, y si algún día la Corte logra el *certiorari* va a trabajar con ellas de manera extraordinaria.

Para mí, la audiencia pública no era solo una herramienta de legitimación social de la Corte —como quizás pensaba más Lorenzetti, como parte de su presidencia—, sino una forma de bajar un mensaje de oralidad e inmediatez hacia todo el Poder Judicial, para fomentar la legitimidad también pero a través de la velocidad en la resolución de los casos. ■



R. Gargarella, Oaxaca, México (2022)

La política y la Justicia: entrevista a Juan Carlos Maqueda (Parte 2)

por Sebastián Guidi

En esta segunda parte, Juan Carlos Maqueda se mete en la cocina de algunos de los fallos más significativos de sus 22 años en la Corte.

11 de septiembre de 2026

En esta segunda parte de la entrevista, Juan Carlos Maqueda nos cuenta cómo redactó algunos de sus votos: disidencias que todos recordamos y algunos votos que imaginó como disidencias y terminaron siendo la doctrina mayoritaria. La primera parte está en este link.

La Crítica: Si le parece bien, me gustaría que hablemos de algunos fallos concretos. Usted hace un rato explicaba que votaba muy poco en soledad porque privilegiaba la construcción de consensos mayoritarios. Entonces, cuando votaba solo, tenía que ser por una razón de peso. Mencionó su disidencia en el caso *Fontevecchia* de 2017. ¿Cómo se llega a ese fallo y por qué consideró importante disentir?

Juan Carlos Maqueda: Sí, yo te ejemplifiqué con *Fontevecchia*. Me sorprendí mucho con ese caso. Un día, sin que se hubiera debatido previamente en los acuerdos, apareció un memorándum con todas las firmas salvo la mía. No me sorprendió la postura de Rosenkrantz porque yo ya había leído un famoso artículo suyo en una revista de la Universidad de Palermo donde planteaba una visión muy restrictiva sobre la obligatoriedad de los precedentes de la Corte Interamericana; decía que eran "préstamos" que nos hacía el derecho internacional a nuestro derecho. De Rosatti no sabía qué posición tendría, y con Lorenzetti y Highton veníamos firmando siempre en otro sentido.

Un día, entonces, aparece un memorándum de Rosenkrantz con la firma de todos, menos la mía. Yo contesté el memorándum informando que mantendría mi posición histórica. Yo atribuyo el fallo a una avanzada teórica de Rosenkrantz, quien vio la oportunidad de sentar su posición. Se encontró con que Rosatti lo apoyó desde una perspectiva diferente, basada en lo que él había escrito en sus libros sobre el "margen de apreciación local" de cada país. Lorenzetti y Highton no sé por qué cambiaron de posición. No discutí con ellos porque para cuando me llega a mí ya habían firmado el memorandum, habría sido al divino botón discutir.

La Crítica: Rosatti especialmente siempre se preocupa por mantener la coherencia con lo que escribió como doctrinario, ¿no?



Juan Carlos Maqueda: Tu pregunta me hace acordar a una anécdota que contaba Petracchi sobre cuando él era secretario letrado del juez de la Corte Villegas Basavilbaso en los años '50 o '60. Petracchi le llevó un proyecto de resolución y el juez se lo devolvió firmado. Petracchi le advirtió: "Doctor, mire que esto que proyecté se contrapone con lo que usted escribió en su tratado de Derecho Administrativo". Y Villegas Basavilbaso le contestó: "Mire, hijo, yo no he venido a la Corte a escribir otro tomo de mi obra".

La Crítica: Otro tema clave en su trayectoria es el federalismo, que también mencionó antes. También ahí usted ha marcado una postura propia muchas veces.

Juan Carlos Maqueda: Sí, claro. Yo diría que hay cuatro puntos de quiebre en la jurisprudencia de la Corte en esta materia: el federalismo político, el económico o financiero, el municipalismo y el estatus de la Ciudad de Buenos Aires.

El primer caso de federalismo político que me tocó apenas ingresé fue el fallo *Zavalía* en 2004, a raíz de la intervención federal a Santiago del Estero que llevó adelante Néstor Kirchner.

El interventor federal era Pablo Lanusse y convocó a elecciones constituyentes locales para reformar totalmente la Constitución de Santiago del Estero. El dirigente radical local José Luis Zavalía —quien había sido colega mío en el Senado y en Diputados, en bancadas opuestas— presentó un amparo para frenarlo. Nunca me vino a ver Zavalía, pero igual me acuerdo que llevé el caso a un acuerdo e insólitamente tuve el apoyo inmediato de Fayt y de Petracchi y lo pudimos frenar con una cautelar.

Después, en tema de federalismo económico, estuvimos mucho tiempo buscando mayorías, que no era tan fácil porque, en la época de Cristina Kirchner, Zaffaroni y Highton ya no votaban con nosotros (Lorenzetti, Fayt y yo). Finalmente, terminamos firmando solo nosotros tres los fallos de Santa Fe, San Luis y Córdoba a fines de 2015 sobre coparticipación. Esto fue justo antes de que asumiera Mauricio Macri, que creyó que era un golpe de Estado en contra de él y la verdad que nada que ver. La realidad es que el voto ya estaba redactado y consensuado meses antes de las elecciones. No quisimos sacarlo durante la campaña electoral para no beneficiar ni perjudicar a ningún candidato en medio de la contienda. Lo publicamos la semana posterior a la segunda vuelta. Y ahí sentamos un precedente que cambió la historia de la Corte en materia de federalismo económico.

En materia de autonomía municipal, el gran *leading case* fue *Municipalidad de San Luis* también en mis primeros años. La provincia de San Luis, gobernada por los Rodríguez Saá, quería desplazar a un intendente opositor de la capital (un opositor interno, digamos) y le convocaron a elecciones municipales obligatorias en la misma fecha que las provinciales. Nosotros fallamos garantizando la autonomía del municipio para fijar su propio calendario electoral.

Y respecto a la Ciudad de Buenos Aires, comenzamos con el fallo *Corrales* en 2015, donde delimitamos la competencia penal y de la justicia local. Dictamos nueve fallos clave sobre la autonomía porteña, incluyendo los dos fallos dictados durante la pandemia de COVID-19 a favor de la autonomía de la Ciudad: uno a favor de la presencialidad escolar garantizada por la Ciudad y otro frenando la quita unilateral de fondos de coparticipación que Alberto Fernández le hizo a la Ciudad para transferírselos a la provincia de Buenos Aires. Creo que en materia de federalismo y autonomía hemos hecho un cambio muy grande en la jurisprudencia de la Corte.

La Crítica: Siempre me llamó mucho la atención de parte suya y de Rosatti ese apoyo tan irrestricto a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, siendo que el justicialismo orgánico siempre ha sido muy refractario a reconocerle estatus de provincia a la Ciudad. En los debates de la Convención Constituyente de 1994, de parte del peronismo, no parece que estuviera la idea de que la Ciudad fuera tan parecida a una provincia como es ahora. De hecho, la Ley Cafiero original reflejaba la postura restrictiva del peronismo de la época.

Juan Carlos Maqueda: Yo personalmente siempre defendí la autonomía plena de la Ciudad, y según me dijo después Rosatti también pensaba así desde 1994, aunque en la Convención él callaba para evitar enfrentamientos, al igual que hacía yo. Pero cuando nos tocó ejercer como jueces de la Corte, plasmamos esa convicción en los fallos. Primero me tocó hacerlo a mí, porque cuando sale *Corrales* en 2015 Rosatti todavía no se había incorporado a la Corte, y después ya con él siguió con el fallo *Nisman*.

A mí me tocó vivir de cerca la discusión cuando la Ciudad de Buenos Aires dicta su constitución en 1996. Ahí, muchos peronistas se pelearon con los radicales porque querían restringir lo máximo posible a la Ciudad de Buenos Aires para retener el poder en todo lo que se pudiera. Yo no los acompañé y la verdad compartí la posición de los radicales. Y además, por la misma época, me tocó tratar la Ley Cafiero. El Poder Ejecutivo quería imponer un texto sumamente restrictivo de la autonomía porteña y nos exigía a todos los legisladores oficialistas que firmáramos un compromiso de votarla a libro cerrado. Yo me enojé mucho en la reunión de bloque y dije que ese espíritu restrictivo traicionaba los consensos de la reforma constitucional de 1994. Los que tuvieron la misma posición que yo fueron los diputados peronistas de la Capital, como Jorge Argüello o Miguel Toma, porque los dejaba mal parados no pelear por la autonomía.



R. Gargarella (2019)

Lo cierto es que yo fui macerando esa posición. No vas a encontrar ninguna declaración mía en los diarios o debates legislativos en contra de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo Antonio Cafiero nos decía en privado: "Che, pero nosotros habíamos acordado otra cosa en la Convención Constituyente", pero al final terminó aceptando el proyecto del Ejecutivo. Se le dice "Ley Cafiero" porque formalmente el proyecto lo presentó él, pero los autores reales de esa ley estaban en el Poder Ejecutivo. Creo que nadie estaba del todo convencido, pero se decía "la quiere Menem" y se fue para adelante.

Igualmente hay una cosa que pudo colarse en la Ley Cafiero, que después no se cumplió, o se cumplió a medias. Contenía una cláusula que permitía realizar convenios para transferencias con el acuerdo del Estado Nacional y de la Ciudad. Se hicieron algunos convenios para transferencias de la Justicia en la primera época, pero luego ese proceso se paró, porque los jueces nacionales se opusieron. Pero si se hubiera seguido ese camino se habría podido transferir toda la Justicia por la vía de la Ley Cafiero, pero hubo una voluntad de no hacerlo. Y la gran oportunidad histórica de completar la transferencia judicial se perdió durante la presidencia de Mauricio Macri, quien habiendo sido jefe de Gobierno porteño, se concentró únicamente en transferir la Policía Federal, que está bien, pero dejó la justicia ordinaria de lado.

La Crítica: Otra línea muy marcada en sus votos es lo que yo interpreto como deferencia al legislador, es decir, el respeto al ámbito de decisión del Congreso. Puedo citar ejemplos como su voto en el caso del *Sindicato de Policía*, donde sostuvo que la prohibición de sindicalizarse de las fuerzas de seguridad era un exceso reglamentario por parte del Ejecutivo, lo mismo que ocurrió en el fallo *Caamaño*, o su voto concurrente en *Schiffrin* (sobre el límite de edad de 75 años para los jueces), donde votó con la mayoría pero por separado para enfatizar la deferencia a lo decidido por la convención reformadora de 1994. Y especialmente en el fallo *Simón* de 2005 (de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final), donde usted fue el único juez que validó la nulidad de las leyes declarada por el propio Congreso. ¿Esto tiene relación con su experiencia parlamentaria?

Juan Carlos Maqueda: Sí, tiene que ver con mi experiencia política. Yo a pesar de haber sido, creo, un juez liberal y activista —siguiendo la clásica distinción entre jueces conservadores y liberales/activistas—, hay cosas que yo manten-

go. Por ejemplo, en un fallo que yo hice y que después suscribió la mayoría, que fue cuando durante la pandemia Cristina Kirchner nos pidió autorización para sesionar a distancia, nosotros le dijimos con contundencia que era una cuestión política no justiciable.

Rosatti, a diferencia mía, dice que es un discípulo de Germán Bidart Campos, quien estaba en contra de esta cuestión. Yo tengo un enorme respeto por Bidart Campos, pero no he sido discípulo de él porque me formé allá en Córdoba. Yo soy un defensor de la doctrina de las "cuestiones políticas no judiciables". Creo que ese ámbito se achica cada vez más porque la realidad exige que la Justicia participe, pero otra cosa es cuando la justicia pretende arrebatar espacios de decisión que son propios de los otros poderes del Estado.

En mi vida parlamentaria, he tratado de reivindicar desde el punto de vista constitucional las facultades propias del Congreso. Eso se ve por ejemplo en el caso *Bussi*, donde defendí las facultades del Congreso para juzgar la idoneidad de sus miembros, y lamentablemente he perdido en esos casos. Sé que eso puede parecer contradictorio con mi perfil de juez activista, pero para mí no lo es: creo que al ámbito parlamentario hay que respetarlo y merece una deferencia.

La Crítica: ¿Podría decirse que, al haber habitado el Congreso durante décadas, usted valora la seriedad del trabajo legislativo más que otros jueces que lo miran con más desconfianza sin haber pasado por la misma experiencia?

Juan Carlos Maqueda: Sí, y lo mismo me pasa ahora con la Corte Suprema después de 22 años allí. Por eso nunca me habrás escuchado hablar en contra de los miembros actuales de la Corte. Yo soy un defensor de las instituciones en definitiva, soy un institucionalista. Si yo ahora me pusiera a hacer críticas públicas personales sobre el funcionamiento actual de la Corte o sobre alguno de sus miembros, para darme un gusto personal, estaría yendo en contra de lo que fui acumulando toda mi vida en materia de respeto a las instituciones.

La Crítica: Esto que sigue no es un chiste. Al ver el Congreso actual, ¿no se le van las ganas de ser tan deferente con el Congreso?

Juan Carlos Maqueda: No me dan ganas de ser menos deferente con el Congreso porque el Congreso es el Congreso, lo que me da es lástima. Es lamentable el nivel de bajeza al que se ha llegado, es terrible. Pero yo siempre apuesto a que las instituciones cuando se deterioran tienen que recuperarse y que el Congreso tendrá su tiempo de recuperación, no va a ser siempre para abajo.

La Crítica: Estuvimos hablando casi dos horas, pero tengo dos preguntas finales sobre fallos. Una es sobre el fallo *S.I.N.* de 2024 sobre maternidad subrogada, donde también votó en disidencia.

Juan Carlos Maqueda: Bueno, ahí por ejemplo mis colegas me obligaron a quedar solo. Ese fue un fallo de mis últimos tiempos en la Corte. Lo habíamos hablado mucho en los acuerdos y la idea inicial era sacar un fallo consensuado entre los cuatro. Me propusieron tratar de integrar mi proyecto en memorandum mayoritario, entre ellos tres tenían diferencias y las fueron limando. Pero al final me ofrecieron algo que al final era su postura con algún matiz, así que dije no nos esforcemos más, salgo en disidencia.

Mi duda en ese momento era otra, si votar como voté o si declarar inconstitucional el artículo. Había muchas charlas en ese momento de que si uno no estaba de acuerdo tenía que declararlo inconstitucional. Yo preferí el otro mecanismo. Me pareció que había que aplicar aquel principio que dice que hay que integrar todo el ordenamiento jurídico al interpretar y que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es la *ultima ratio*. Pero habíamos trabajado en dos *papers,* con las dos posturas.

La Crítica: En ese voto usted hace una interpretación muy técnica del Código Civil, pero se trasluce sin decirlo que en el fondo era porque habría considerado que la interpretación más lineal que hace la mayoría era inconstitucional. En algún sentido, entonces, fue una disidencia atípica: su disidencia esta vez no fue

para reafirmar la voluntad del Congreso sino podría decirse que lo contrario.

Juan Carlos Maqueda: Sí, tenés razón. No lo pensé de esa manera en su momento, pero podría decirse eso.

La Crítica: ¿Y qué fibra le tocó ese caso para decidir quedar solo frente a la mayoría?

Juan Carlos Maqueda: Hablando con mis letrados, yo planteé que lo más importante era dejar sentada una doctrina para que, si en el futuro cambiaba la composición de la Corte y mi postura llegara a ser mayoría, existiera una alternativa jurídica basada en la legislación vigente.

La Crítica: Pero eso explica por qué no declaró la inconstitucionalidad de la norma, pero no explica por qué su reflejo inicial no fue la deferencia al Congreso en un tema tan complejo.



R. Gargarella (2019)

Juan Carlos Maqueda: Nosotros en la vocalía manejamos las causas importantes con un método de exploración. Yo les digo a mis letrados: "Trabajemos este tema con esta idea". Ellos investigan la idea y me traen dos alternativas y yo les digo "profundicemos en las dos alternativas, porque me parece que me voy a quedar solo". Y cuando me quedé solo elegí una de esas alternativas que habíamos preparado, pero no hice ese análisis que estás planteando vos ahora.

La Crítica: ¿Me puede contar más sobre la dinámica de trabajo interna que ahora está mencionando?

Juan Carlos Maqueda: El expediente ingresa por la Mesa de Entradas de la Corte. De allí se deriva a las distintas Secretarías de la Corte según la materia. Cada Secretaría lo ve y los va girando a las vocalías en un orden preestablecido. Yo era el primero en el orden de circulación para ver los expedientes de la Secretaría de Derecho Público (que antes era la Secretaría de Derecho Administrativo), de la Secretaría de Derecho Laboral y de la Secretaría de Derecho Previsional.

En cambio, en las causas de derecho privado, civil o comercial, mi vocalía las recibía al final del circuito de firmas, cuando ya venían con proyectos de voto elaborados por otras vocalías especialistas. Mi equipo de letrados estaba dividido temáticamente. Para derecho público específicamente los había dividido en derecho administrativo (donde estaba Susana Villarruel) y dos letrados para derecho constitucional (Delfina Beguerie y Mario Campora).

Los expedientes que yo separaba de entrada para leer personalmente eran aquellos que no venían rechazados por aplicación directa del artículo 280 o por defectos de forma como el exceso de renglones en la presentación del recurso y ese tipo de cosas. Ahí analizaba si el caso me iba a interesar. Yo les pedía a mis secretarios letrados que exploraran las líneas que yo veía en estos casos.

Cuando se trataba de temas en los que ya habíamos fijado jurisprudencia, como la materia de federalismo, como ya hablamos, formábamos grupos de trabajo cruzados con las vocalías de Rosatti y Lorenzetti, que compartíamos la jurisprudencia. Eso, el trabajo en grupo entre letrados, fue una innovación metodológica que yo empecé a implementar primero en mi propia vocalía, luego lo implementamos para trabajar entre vocalías en las que ya había acuerdo para un voto en común, y finalmente lo implementamos para tratar llegar a consensos en temas difíciles entre todos.

El trabajo habitual que yo tenía, desde que entraba hasta que me iba, era reunirme con mis letrados. Cuando entraba un caso yo me reunía con mis letrados. Si era un caso nuevo, me reunía con el letrado especialista en la materia, o con dos a lo sumo. Si era un tema ya avanzado,

me reunía con todos los letrados que habían estado en el tema. Y así íbamos revisando los avances hasta llegar a la posición final. Yo solía decirles una frase que el otro día me recordaba Mario Cámpora: "Terminemos este voto con la idea de que vamos a ir solos; más allá de que si después nos quieren acompañar, nos pueden acompañar".

Por ejemplo, un tema que preparé para ir solo, con mi letrada de penal, Margarita Maxit, la interpretación del aborto no punible, el fallo *F.A.L.* La interpretación histórica sostenía que el aborto solo era no punible para la mujer con discapacidad mental que hubiera sido violada, basándose en esta discusión de si había o no había una coma. Yo le dije a Margarita: "Nos vamos a quedar solos en esto, pero es lo que yo creo que hay que hacer".

Afortunadamente, no sólo no nos quedamos solos, sino que el fallo salió por unanimidad. Fue un fallo muy importante y podría decirse que fue un puntapié para el proceso de la sanción de la ley. Bueno, yo digo unanimidad pero en fundamentos salió 5-2, con un voto aparte, más minimalista, de Argibay y Petracchi. Yo no entendí esa postura de ella, francamente.

Como el aborto ya se había realizado, había un memorandum interno que proponía directamente declarar abstracto el recurso. Por eso yo planteé que era importante salir con nuestro voto, para sentar doctrina. Y no tuve que convencer a mis colegas. Lorenzetti vino a mi despacho y me dijo: "Leí tu proyecto sobre el caso de Comodoro Rivadavia (así le llamábamos internamente a la causa *F.A.L.* porque venía de ahí). Estoy totalmente de acuerdo, lo tenemos que sacar". Yo le advertí, "mirá que algunos van a decir que es abstracto", pero Lorenzetti dijo "no importa, avancemos". Y finalmente terminaron votando todos. Y así como este caso, hubo otros en los que pensé que me iba a quedar solo y finalmente formamos mayoría.

La Crítica: Por lo que usted cuenta, hay una parte de su trabajo en la Corte que no se ve en las estadísticas de votos individuales. Si uno lee las estadísticas puede dar la impresión de que usted adhería más a votos de otros que redactar los propios, pero por lo que cuenta en realidad varios proyectos suyos se transformaban en mayoría. ¿Es así?

Juan Carlos Maqueda: Es exactamente así. Yo adhería sin problemas a los votos de mis colegas en materias de derecho civil, comercial o de contratos, donde mi vocalía no era especialista. En esas materias yo acompañaba para dar estabilidad a la jurisprudencia. Aunque desde ya había casos, como el de filiación que hablamos, que si bien era una materia técnicamente civil, era un tema que a uno le suena por otro lado, yo pensé "cómo vamos a volver atrás con estos chicos, cómo le vamos a negar esto a esta gente". Y bueno, en ése me quedé solo, pero no me molestó para nada.

La Crítica: ¿Y cuánto tenía que sacrificar de su propia postura jurídica en ese proceso de negociación para llegar al consenso? ¿Dolía resignar ideas propias?

Juan Carlos Maqueda: Sí, dolía, dolía, más de una vez dolía, pero vale la pena hacerlo porque son los justiciables los que salen beneficiados.

La Crítica: ¿Se quedó con ganas de firmar algún fallo o de tratar un tema porque no llegó el caso apropiado?

Juan Carlos Maqueda: Sí, más de una vez lo he dicho. Me quedé con las ganas de declarar la inconstitucionalidad de la Ley 26.122, que impulsó Cristina (Kirchner) como senadora para reglamentar los decretos de necesidad y urgencia. Nunca nos llegó un caso en el que pudiéramos hacerlo.

La Crítica: Para terminar, una curiosidad. En *La crítica del derecho* nos preguntamos a veces de cuánto sirve criticar los fallos de la Corte, cuánto se puede cambiar desde allí. Le traslado la inquietud: ¿cuánto influye la crítica académica o la opinión de los especialistas en el trabajo diario de los jueces de la Corte y de sus secretarios letrados?

Juan Carlos Maqueda: Hay que diferenciar tres niveles de influencia en la Corte Suprema:

la crítica académica, la crítica periodística, y la movilización de la opinión pública. La opinión pública es, por lejos, la que más presiona. La crítica académica no presiona nada. La crítica de la prensa un poquito más, pero hasta por ahí nomás.

Yo he visto a lo largo de mis 22 años en la Corte cómo algunos de mis colegas cambiaron su posición debido a la movilización de la opinión pública. En esos mismos 22 años, nunca he visto a un ministro de la Corte traer un tema presionado por la crítica académica.

La Crítica (desahuciada): ¿Pero la doctrina académica ayuda o sirve de insumo al menos? ¿Tiene sentido seguir escribiendo?

Juan Carlos Maqueda: Sí, claro. La influencia de la academia es benigna, sirve y ayuda, pero no presiona. Para mí, por lo menos, tenía un gran valor. Sé que Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti leen y les ayuda. Zaffaroni recuerdo que también. De las dos mujeres ministras de la Corte (Highton y Argibay) no te sabría decir, no recuerdo que hayan traído ese tema a las conversaciones al menos.

Pero insisto, la única presión real que sienten los jueces de la Corte es la de la opinión pública. Y dentro de la opinión pública, también hay que saber distinguir qué tipo de movilización presiona de verdad. Por ejemplo, cuando la organización de Madres de Plaza de Mayo hacía escraches y parodias de juicios éticos cortando la calle Lavalle frente a la puerta de la Corte en contra de Fayt... Todo eso lo terminaba beneficiando, porque era una organización que ya estaba percibida como de una gran parcialidad política. Lo hacían porque Cristina Kirchner había lanzado una campaña pública sistemática de presión contra Fayt para obligarlo a jubilarse con el argumento de su avanzada edad.

La Crítica: Muchas gracias, ministro, por su tiempo. Hemos hablado casi dos horas.

Juan Carlos Maqueda: Gracias a vos. ■



R. Gargarella, Dublin, Irlanda (2026)

La poesia no es un lujo

por M Jimena Sáenz

comentario a La sexualidad dañada *de Silvina Álvarez Medina (Didot, 2026).*

15 de septiembre de 2026

La sexualidad dañada, el nuevo libro de Silvina Álvarez Medina, creo que puede leerse de dos formas, o con dos entradas de lectura. Es, por un lado, un libro sobre el consentimiento, "la llave maestra" para entender la sexualidad desde el derecho, sobre todo desde el derecho penal, y sobre todo cuando los tribunales se enfrentan a los casos de las agresiones sexuales. En este sentido, es un libro sobre la "sexualidad dañada": explora como entender y tratar jurídicamente el daño a la libertad sexual, y despliega un análisis contextual, conceptual, jurídico y filosófico para ello.

Pero también, de manera más amplia, es un libro que va más allá del daño, y en sus zonas más valientes y desafiantes, propone una exploración reflexiva sobre los significados de la libertad sexual, sobre cómo entender las relaciones íntimas —y la trama de relaciones más públicas que las sostienen— incluyendo la perspectiva de las mujeres. La pregunta más amplia en este sentido es cómo construir, reconstruir, "inventar" o imaginar, una "sexualidad propia" que deje atrás la "sexualidad heterosexual patriarcal" donde el consentimiento aparece como un momento, una foto, unilateral donde los varones proponen y las mujeres aceptan sin más.

Mis notas se centran en esta segunda entrada de lectura, en este aspecto constructivo, de creación, "invención" o imaginación del libro, que va más allá del daño –aunque ayuda después a conceptualizarlo-. Y parten entonces de cómo aparece este aspecto introducido en el libro: no por una teórica, una jurista o una filósofa, sino por una escritora: Virginia Woolf, que aparece de manera fuerte y firme en los capítulos centrales de la segunda parte del libro, guiando la necesidad de tener, de construir "un cuarto propio", una "sexualidad propia", una forma de sexualidad que incluya la perspectiva y experiencias de las mujeres y no las tome simplemente como un "subproducto" o un reflejo de la sexualidad masculina. Creo que esta forma de introducir esta cuestión apoyándose en una escritora está muy vinculada a una de las notas más salientes del libro, quizás la más notable, en la que me voy a concentrar aquí: el uso de poesía y narraciones –de literatura en sentido amplio-- para la investigación jurídico-filosófica.

Cuando leí hace un tiempo el manuscrito del libro de Silvina, le dije que si tuviera que escribir un comentario al texto le pondría por título una frase de Audre Lorde –la poeta y activista negra-- que dice "la poesía no es un lujo", y agrega, inmediatamente después, que es para las mujeres para quienes no es un lujo –un adorno, una pátina de erudición o cultura, una marca de "distinción"–, sino que es una "necesidad vital".[1] Así que cumplo aquí, y comienzo con esa frase de Lorde para pensar el uso de la poesía y las narraciones en el libro: ¿para qué sirve –por qué es

[1] Lorde, A. ([1984] 2003) "La poesía no es lujo" en: *La hermana, la extranjera. Artículos y conferencias.* Madrid: Horas y Horas.

necesario en un sentido fuerte o "vital" en términos de Lorde— ese recurso a un material en principio extraño a la investigación filosófica y jurídica? ¿qué trabajo hace en el libro y el argumento que avanza? En otras palabras, es un lujo leer la selección de versos y las narraciones en el libro, pero también es algo más que un lujo como quería A. Lorde, es una *necesidad*.

En lo que sigue, me detengo entonces en dos puntos sobre *La sexualidad dañada* que giran en torno a esto y abren algunas preguntas para seguir la conversación: i) los usos de la literatura –poesía y narraciones-- que presenta el libro frente (o junto) a la teoría y la argumentación tradicional en la investigación filosófica y jurídica; y ii) terminar con otra cuestión, vinculada a esa, que abre interrogantes sobre cuánto de eso que puede la literatura en la exploración de zonas relegadas como las relaciones íntimas, la "esfera privada", no puede funcionar también para zonas más "públicas", solemnes y serias, como el proceso judicial.

1. Los usos de la literatura en la investigación filosófica y jurídica

La literatura, la poesía, tiene un lugar central innegable en el libro: lo abre y lo cierra, al comienzo leemos unos versos de Emily Dickinson, y las últimas líneas transcriben otro poema de Ida Vitale, otra poetiza. En medio, el libro está plagado de versos que a veces funcionan como epígrafe, a veces incluyen un pequeño comentario, a veces simplemente están allí para que lectores y lectoras decidan si continúan un argumento, lo expanden, lo ilustran, o también lo subvierten añadiendo algún matiz más díscolo. En otras ocasiones, Silvina presenta una serie de relatos, narraciones, sobre mujeres que sufrieron acoso o agresiones sexuales.

Hay zonas del libro donde este recurso a la poesía o narraciones se intensifica. Esto sucede en las dos primeras partes, donde hay un trabajo de exploración de las formas de la sexualidad y aparece la búsqueda por "construir una sexualidad propia" de las mujeres o "conquistar la intimidad" —para tomar los títulos de algunos de los capítulos—; y luego en la segunda parte, sobre todo de trabajo conceptual –cómo entender el consentimiento en el marco u orientado por esa forma de entender la sexualidad contextual, relacional, mutua y comunicativa que se propone.

Allí, los versos, la poesía, parecen funcionar en el sentido que marcaba Lorde: "no [como] un lujo, sino como una necesidad vital de las mujeres" porque la poesía, decía, "es el instrumento por el que nombramos lo que no tiene nombre para convertirlo en objeto del pensamiento", la poesía es una forma de experimentación "primero en palabras, después en ideas, y, por fin, en una acción más tangible".

La poesía que aparece en el libro de Silvina, sirve, funciona, en este sentido que marcaba Lorde, y allí puede pensarse esa necesidad de la poesía haciendo varios trabajos en el texto, o uno, en varios pasos que pueden desagregarse.

En primer lugar, la aparición "extraña" de la poesía señala una falta: la falta de un "nombre", una ausencia de recursos para pensar una experiencia –un "silencio" que se marca en las primeras líneas de la introducción--, una ausencia en la teoría y otros materiales que usualmente nos guían en la investigación jurídica y filosófica para entender o dar forma a una experiencia importante en la vida de las personas, de las mujeres.

Creo que también esa falta que señala el recurso a la poesía ayuda y presiona para identificar esa ausencia o vacío como un tipo de daño, de injusticia en sí misma: hay zonas de la experiencia, que coinciden con aquellas de las mujeres, para las que no se desarrollaron recursos interpretativos suficientes, de manera que nos encontramos con áreas importantes de la experiencia sin recursos hermenéuticos para asirlas o entenderlas. Faltan nombres, categorías, "para convertirlas en objeto del pensamiento" en términos de Lorde, o sucede lo que Miranda Fricker llamó "injusticia hermenéutica".[2]

[2] v. Fricker, M. (2017) *Injusticia epistémica.* Barcelona: Herder.

El recurso a la poesía en el libro de Silvina parece ir en esa dirección: señala una ausencia de recursos interpretativos y categorías jurídicas para entender la sexualidad de modos igualitarios, e identifica eso como un daño injusto en sí mismo -otro modo de entender la sexualidad "dañada" del título, o las formas de ese daño. Y la poesía, además, ayuda a pensar ese vacío ahí donde la teoría o el derecho todavía no llegaron: ayuda a poner nombres y a hacer tangible determinada experiencia para volverla "objeto del pensamiento", experimentar ideas y cursos de acción.

El uso de la poesía, la literatura en sentido amplio, las narraciones, para esto no es nuevo, aunque, como se señala en el libro "pueda resultar disruptiva" entre "párrafos dedicados a los conceptos o desarrollo de problemas morales o jurídicos" (p. 19). Hay un linaje entero, amplio y destacado dentro del feminismo que se puede reconstruir y que apoya el método que usó Silvina, si fuera sólo eso, un método. Sólo quería traer aquí dos mojones de ese linaje: uno en el ámbito de la investigación filosófica, otro en el activismo jurídico feminista.

En la investigación filosófica, el caso más conocido que aparece mencionado en el libro, es el de Martha Nussbaum. Ella planteaba que las "imágenes poéticas" la ayudan a llevar a la teoría más allá de sí misma, de sus preocupaciones usuales. Ayudan, señalaba, a testear la teoría, a testear "cómo una teoría podría ser vivida" (o no), a ponerla frente a la experiencia y mirar que tan bien se ven esos marcos prolijos a gran escala que se construyen en el laboratorio teórico, frente al desorden, a lo particular, que suele presentar la vida.[3]

Las narraciones que incluye Silvina Álvarez Medina sobre experiencias de acoso o agresión sexual de mujeres (jóvenes, más adultas, en la academia, en otros ámbitos) muestran esto, y son muy efectivas para hacerlo: la inadecuación total de entender al consentimiento sexual al modo del consentimiento contractual o como meras señales de un semáforo que se dan de una vez y para siempre. Ese esquema, que aparece ordenado y fácil de aplicar, cuando se lo pone frente a las narraciones de experiencias particulares, empieza a mostrar las grietas: las relaciones íntimas se desarrollan en el tiempo, en contextos determinados, una luz verde en una instancia no es una carta blanca para muchas otras cosas.

Las historias o las narraciones de estos casos que presenta el libro muestran, como quería Nussbaum, cómo la "sexualidad unilateral al modo contractual tradicional" sería imposible de ser vivida –o no la reconoceríamos como tal porque excluye todo lo que valoramos de las relaciones íntimas y de la sexualidad, tanto mujeres como varones.

Una pregunta que se presenta aquí es hasta qué punto este recurso a la poesía y las narraciones es "extraño", "disruptivo" o directamente estrambótico para la investigación filosófica; o bien, de modo más moderado, hasta qué punto ese recurso no modifica el método tradicional al que estamos acostumbrados hasta volverlo irreconocible como tal. No mucho, diría Nussbaum y creo que con razón: el método usual usado por todas las tradiciones filosóficas de contraste y contrapunto entre teorías (al menos en la tradición angloamericana), y luego con la experiencia, el método del "equilibrio reflexivo", parte de esto mismo, testear postulados teóricos frente a la experiencia, y procede evaluando cuánto de la teoría puede responder al modo en que vivimos y lo que valoramos de esa vida.[4] El libro de Silvina muestra cómo la literatura, las narraciones, pueden ser parte de ese testeo que incluye el método tradicional, y mostrar allí muchas cosas. En términos más generales, si una teoría para ser completa y adecuada debe considerar las expe-

[3] v. Nussbaum, M. (2012) *Philosophical Interventions.* NY: Oxford University Press.

[4] v. Nussbaum, M. (2005) "Equilibrio perceptivo: teoría literaria y teoría ética" en: *El conocimiento del amor. Ensayos sobre filosofía y literatura*, Madrid: Machado Libros; Sáenz, M. J. (2021) Las relaciones entre el derecho y la literatura. Una lectura del proyecto de Martha Nussbaum. Barcelona: Marcial Pons.

riencias de las mujeres, y esas experiencias sólo podemos encontrarlas en determinadas formas (literarias), vale la pena ir a la "poesía".

Otro ejemplo del uso de literatura —poesía o narraciones— por las mujeres como una "necesidad", puede pensarse en el activismo jurídico feminista. Sólo plantear aquí algunos casos, que valgan como botón de muestra.

Uno es el del comienzo del litigio sobre aborto en USA. En la historia que documentan Reva Siegel y Linda Greenhouse, ellas cuentan también cómo al inicio "no teníamos nada", no había categorías jurídicas para enmarcar el daño que sufrían las mujeres ante la prohibición del aborto. Y entonces, dicen, "contamos historias", las mismas que contaban las mujeres en los *speak-outs* en las calles las llevaron a los escritos jurídicos para argumentar los casos: "sin jurisprudencia que citar para apoyar el reclamo de igual protección –y en momentos en que sólo un 1% de los jueces (...) eran mujeres– las abogadas feministas (...) invocaron a las mismas mujeres reales como autoridad (...), los memoriales citaron los testimonios de las mujeres en la misma forma en que aparecían en los *speak-outs* de las calles en ese momento".[5]

Otro caso más cercano a nosotros, de uso de poesía para "nombrar" y transformar a ciertas experiencias en "objeto del pensamiento" por los feminismos, es el del movimiento *Ni una menos*. Si bien este movimiento tuvo un comienzo público, conocido y recordado, en las calles en junio de 2015, tuvo también un comienzo más "íntimo" ligado a la poesía unos meses antes, en marzo de ese año, cuando se organizó una maratón de poesía contra la violencia sexista que llevó ese nombre —"ni una menos"—, tomado justamente, además, de un verso de una poeta mexicana para protestar contra los feminicidios de Ciudad Juarez. Las huellas de ese otro comienzo poético, que une a las mujeres de una punta a otra de América Latina formando un archivo de luchas, se mantiene al día de hoy justamente en el "nombre".

Hay algo generativo en la poesía, en la literatura en sentido amplio, "jurisgenerativo" si se quiere,[6] que creo está en el libro de Silvina y sigue esa tradición: si hay que construir una "sexualidad propia", ante la ausencia de recursos, la poesía es un lugar donde las mujeres los encontraron, y tiene mucho sentido ir hacia allí a buscarlos una y otra vez.

Las preguntas que pueden hacerse en este punto, Silvina en un momento me las hizo a mí y con razón, es a qué poesía, a qué literatura ir, por qué esta y no otra, sirve siempre a las mujeres la poesía, solo la escrita por mujeres –que parece ser el criterio que está funcionando en el libro—. Y luego, añadir: con la poesía sucede algo vinculado a su forma misma, diferente a la narrativa, que trae más ambigüedades y fragmentaciones que la narrativa, y que opera sobre todo en el sujeto poético, la enunciación o la "voz poética", y el sujeto al que se dirigen. Mucha poesía de tema amoroso, sobre el deseo, el amor, la intimidad, no tiene una enunciación marcada por el género (no sabemos si habla una mujer, varias, un varón), y tampoco se dirigen claramente a un hombre o una mujer: entonces acá cabe pensar, ¿no podría el recurso a la poesía hacer un poco más en el libro, expandirlo un poco más, o llevarlo un poco más allá, y abrir también la sexualidad heterosexual a lo que podamos aprender de sexualidades queer? O más modestamente, no podría la poesía mostrarnos, revelarnos en la cara, nuestros propios prejuicios, al modo que siempre lo ha hecho.

2. Literatura, poesía y narraciones en el proceso judicial

Para terminar, quería considerar una última cuestión presente en el libro, vinculada a la anterior, que puede plantearse del siguiente modo: ¿qué tanto podemos aprender de esta exploración filosófico-literaria de la esfera íntima –

[5] v. Siegel , R. y Greenhouse, L. (2019) "The Unfinished Story of *Roe v. Wade*" en R. Siegel, M. Murray, K. Shaw: *Reproductive Rights and Justice Stories*, NY: Foundation Press, p. 64.

[6] v. Cover, R. (2002) *Derecho, narración y violencia*. Barcelona: Gedisa.

donde los poemas y narraciones de *La sexualidad dañada* funcionan tan bien— para zonas más públicas, para la esfera pública, para el proceso judicial?

Otra forma de presentar esta cuestión, es ver cómo en el libro, en la tercera parte que se dedica no ya a la exploración conceptual sino a la aplicación de esos conceptos en el ámbito difícil del proceso penal —y de la prueba sobre todo—, baja la intensidad del uso de poesía y narraciones. Éstas aparecen menos, por un lado, y también de otra forma, por otro: casi todos los versos están simplemente intercalados allí, dejando más espacio a la ambigüedad y a lo que lectores y lectoras lleven a ese lugar. Lo que gana espacio en la propuesta –compleja, que navega en un terreno difícil— que presenta el libro para el ámbito probatorio parecen ser cosas serias: testimonio experto, por ejemplo.

La pregunta acá entonces es: ¿por qué si la literatura -poesía y narraciones- sirvió para poner en el centro la experiencia de las mujeres en las dos primeras partes del libro, abandonarla en el terreno del proceso judicial, donde también el diagnóstico de Silvina señala que precisamos de esas experiencias y esa perspectiva? ¿Por qué soltarle la mano a la literatura que tan lejos nos empujó en los primeros capítulos, y si no es demasiado pronto abandonarla cuando nos adentramos en terrenos más "serios", si no puede ayudar allí también?

En este punto quería cerrar pensando esto a partir de un caso local, argentino, quizás el proceso judicial o la serie de procesos, más importante –más serio-- de nuestra historia institucional, donde las narraciones de mujeres tuvieron algo que decir, un trabajo por hacer. Me refiero al caso de la inclusión de los delitos sexuales en procesos que juzgaban crímenes de lesa humanidad. En el avance por la inclusión de los daños que sufrieron las mujeres durante la dictadura, los daños específicos que padecieron en los centros clandestinos de detención, que documentan las expertas de Cladem, se usaron los testimonios de expertas en las causas judiciales, al modo que esta experticia aparece en el libro. Pero también se usaron narraciones de las propias mujeres en documentos de activismo, en *amici curiae*, y las memorias de mujeres detenidas que empezaban a publicarse también funcionaron para presionar por la inclusión de los padecimientos de las mujeres en las causas que no los contemplaban. Sus relatos, aquí también, ayudaron a construir categorías jurídicas y a apoyar o multiplicar los testimonios de otro modo aislados.[7] Entonces, la pregunta que se presenta para esta tercera parte del libro es cuánto lugar ceder a la experticia, a qué experticia —preguntas que también se han presentado en otras áreas de trabajo en la agenda de los feminismos—; y cuánto lugar también no merecen los relatos, las narraciones, de las propias mujeres sobre su experiencia —poder narrarlas, poder ser sujetos de ese conocimiento sobre sí mismas y que así figure en un proceso (y más allá de él)—.

Solo resta, entonces, celebrar el nuevo libro de Silvina Álvarez Medina, no solo porque es un libro más que ayuda a ampliar nuestras conversaciones, sino también porque es uno que arriesga en el método, la forma, y los temas urgentes que trata.¡Gracias Silvina! ■

[7] v. Aucía, A.; Barrera, F.; Berterame, C.; Chiarotti, S.; Paolini, A.; Zurutuza, C. (2011) *Grietas en el Silencio. Una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado*. Rosario: Cladem; Chiarotti, S. "La inclusión de los delitos sexuales en los juicios por crímenes de lesa humanidad", Revista del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja, n.36, nov. 2026, pp. 162-188; Sáenz, M. J. "Los amici curiae como 'método legal feminista': una exploración de sus potencialidades en casos de violencia de género", Dereito e Praxis, v.11, n. 3, 2020, pp. 1700-1726.

La ficción del deber ser

por Aldana Micaela Díaz Gómez

El cuidado infantil frente a la realidad material.

22 de septiembre de 2026

El reciente libro *Políticas de cuidado infantil*, escrito por Mercedes Cavallo y publicado por Ediciones Didot (2026), llega en un momento bisagra para los debates sobre género, natalidad y políticas públicas en Argentina. Desde mi experiencia como asistente de investigación de esta obra, puedo afirmar que nos encontramos ante un trabajo que sacude las estructuras tradicionales de nuestra disciplina.

Al enfrentarme a los crudos números sobre la "penalidad por maternidad" que expone la investigación, es imposible no conectar esta realidad material con la actual crisis de natalidad que atraviesa el país. Hoy en día, existe un intenso debate mediático y social sobre quién o qué tiene la culpa de este descenso demográfico. Sin embargo, los datos hablan por sí solos: no es culpa de ningún movimiento en particular, ni de un cambio de mentalidad aislado. La responsabilidad recae, en gran parte, en una infraestructura social que, sostenida por el propio derecho, temporaliza la vida de las mujeres y las espacializa, confinándolas al ámbito doméstico.

El ordenamiento jurídico puede establecer obligaciones estatales majestuosas en favor de la igualdad de oportunidades, pero la relación entre las normas jurídicas y las prácticas sociales es mucho más compleja: las prácticas no se transforman automáticamente por la existencia de un mandato normativo, pero tampoco el derecho es ajeno a ellas. Por el contrario, las propias configuraciones jurídicas contribuyen a producir y organizar las prácticas y los objetos que regulan.

Esta asfixia estructural y de tiempo, sumada a la compleja situación económica argentina, permite preguntarnos si estas condiciones materiales pueden tener alguna relación con el hecho de que toda una generación haya postergado o reconsiderado el deseo de maternar y paternar. El libro no plantea esta relación como una causalidad lineal, pero sí ofrece herramientas para pensar cómo las formas jurídicas de organizar el tiempo, el espacio y las responsabilidades de cuidado condicionan materialmente las trayectorias de las personas. El derecho, atrapado en sus propias dinámicas, tampoco puede pensarse como una estructura externa a estas prácticas, sino como parte de las formas en que estas se producen, reproducen y disputan.

En este punto, el libro asume una postura valiente y confrontativa, obligándonos a repensar las estrategias legislativas que solemos militar. Quienes nos encontramos estudiando la carrera, a menudo caemos en la trampa de abstraer nuestra disciplina del resto de las ciencias sociales. Solemos creer que con sancionar una ley "integral" el problema distributivo queda resuelto. La autora demuestra que la cuestión es todavía más profunda: no alcanza con suponer que existe un "problema del cuidado" externo al derecho que una nueva ley integral simplemente pueda solucionar.

El propio derecho configura aquello que pretende regular a través de múltiples prácticas, autoridades, tiempos y espacios. Por eso, una ley integral no elimina automáticamente esa multiplicidad ni garantiza, por sí misma, una distribución más justa del cuidado. La norma no vive únicamente en el plano abstracto del "deber ser": también produce efectos materiales y configura las prácticas que pretende ordenar. La perspectiva de la geografía jurídica que atraviesa el libro resulta reveladora para entender las consecuen-

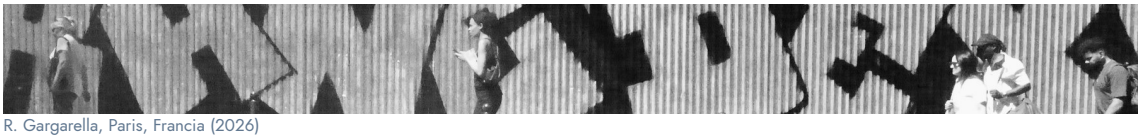
cias prácticas de estas configuraciones. Un ejemplo claro, aunque no el único, son los regímenes de licencias laborales. Otorgar sistemáticamente más días a las madres y una cantidad ínfima a los padres no es solo un reconocimiento biológico (que, desde ya, es imprescindible en los primeros meses de vida); es también una declaración política e institucional de que el deber de cuidado pesa, casi de manera exclusiva, sobre un solo género. Esta espacialización y temporalización promovida por la propia ley termina reforzando discursos y realidades que un derecho moderno, y verdaderamente comprometido con una perspectiva de género, ya no debería tolerar.

Es en esta encrucijada donde el libro introduce uno de sus aportes más lúcidos y provocadores, la conceptualización de la "integralidad" como una verdadera tecnología de poder y de producción de escala. Nos invita a entender que los constantes reclamos por una ley integral no son simplemente una forma de rebelarse contra un sistema estructuralmente inequitativo. En realidad, operan también como una estrategia política profunda para ampliar el alcance, la estabilidad y la capacidad de incidencia de los actores feministas en la disputa por los significados y los recursos en la arena pública.

El derecho al cuidado es un instituto transversal que va mucho más allá del feminismo; es una realidad material que atraviesa las puertas de todos los hogares, sin importar su orientación política, clase o composición. Cada actor social, en su cotidianidad, siente el peso, el cansancio y el desgaste cuando ese cuidado no está siendo igualitario entre todos los integrantes del núcleo familiar.

Al presentar la integralidad como una tecnología de poder, la obra nos muestra que la exigencia de una ley unificada puede permitir establecer un horizonte común. Es decir, puede contribuir a construir un consenso más amplio en torno a la necesidad de un sistema integral de cuidados, unificando demandas y ampliando el alcance de quienes las impulsan, sin que sea estrictamente necesario que toda la comunidad adhiera de antemano a la teoría feminista para comprender la urgencia de esta redistribución.

Esta herramienta jurídica y discursiva permite a los movimientos sociales ganar estabilidad, alcance e influencia, transformando el malestar privado de las familias en una agenda pública con una capacidad de incidencia real. La integralidad, entonces, funciona mejor como una tecnología de poder que como una tecnología de redistribución porque no garantiza por sí misma una distribución más justa del cuidado, pero puede contribuir a construir y fortalecer al actor político capaz de disputar esa redistribución. En definitiva, la lectura de este libro es imprescindible porque demuestra, con contundencia, que el derecho como disciplina autónoma nunca logrará, por sí solo, un cambio estructural en las prácticas sociales. Nos permite salir de la burbuja jurídica para comprender que, a la hora de aplicar la regulación —y sobre todo dentro de la lucha por una normativa feminista y respetuosa de los derechos de las mujeres— y enfrentarnos a los actores sociales, no basta con la coerción o la imposición jerárquica. Tampoco se trata simplemente de hacer una ley más integral, sino de preguntarse qué queremos que esa integralidad produzca, para quién, en qué escala y mediante qué prácticas jurídicas. ■



R. Gargarella, Paris, Francia (2026)

La parodia negacionista

por Pablo Ali

La dictadura se valió de las palabras del poder para vaciar al Estado constitucional y hacer de él un mecanismo de persecución, tortura y desapariciones forzadas.

29 de septiembre de 2026

En *Palimpsestos*[1], el crítico francés Gerard Genette analiza la parodia como un género de la hipertextualidad, cuyo dispositivo es —a grandes rasgos— reescribir para homenajear o para burlarse. Si homenajea de un modo solemne, será epopeya, drama o tragedia; si lo hace de una manera humorística, será comedia o falsete. En *Ante la Ley suprema quebrada*[2], Raúl Gustavo Ferreyra analiza un tipo de parodia especial, aquella que extrema el poder performativo del discurso jurídico para legitimar el genocidio. Elegidas entre miles, estas siete "piezas del mal" muestran de qué modo la última dictadura argentina se valió de las palabras del poder para vaciar al Estado constitucional y hacer de él un mecanismo de persecución, tortura y desapariciones forzadas. La pregunta es por qué un régimen que disponía de la fuerza policial y militar —y carecía de toda moral y decencia— necesitó además de palabras para completar su plan genocida.

Este nuevo libro de Ferreyra condensa gran parte de sus ideas sobre la Constitución, el Estado y su impulso hacia una "sociedad abierta", un entorno "basado en la protección, el fomento y el desarrollo para todas las decisiones racionales y soberanas de cada individuo" (p. 37). Quienes conozcan la obra del autor encontrarán resumidas sus nociones principales: la Constitución concebida como creación humana —sin dudas perfectible–, una "máquina del tiempo" que permite el diálogo entre generaciones; la importancia de que prime la "lengua de la razón" por sobre "la ley del más fuerte"; la supremacía constitucional como "gramática fundamental" del Estado; la convivencia pacífica de la ciudadanía en tanto finalidad de la Constitución. Que las ideas se encuentren resumidas no significa un menoscabo para la profundidad de su pensamiento. Todo lo contrario: exprimidas de su fruta original, estas nociones ganan en intensidad y también en frescura. Quienes empiecen a leer a Ferreyra a partir de este libro seguramente irán hacia atrás.

Otro movimiento interesante de su prosa es el uso permanente de la literatura, no como una simple alusión sino como "metáfora maestra" —en palabras del sociólogo estadounidense Howard Becker–[3]. En este caso, Ferreyra se vale del breve relato de Franz Kafka, "Ante la ley"[4], en el que un campesino se acerca a las puertas de la ley, donde un guardián le impide el acceso de por vida. Sería posible pensar que la última dictadura militar argentina realizó una operación de expansión discursiva sobre estas apenas quinientas palabras —la brillante condensación kafkiana— para impedir el acceso a la justicia —en su sentido más amplio–, mientras perseguía, saqueaba, torturaba, desaparecía personas y ro-

[1] Genette, Gerard, *Palimpsestos: La literatura en segundo grado*, Taurus, Madrid, 1989 [1962].

[2] Ferreyra, Raúl Gustavo, *Ante la Ley suprema quebrada. Dictadura militar (1976-1983) y negación del Estado constitucional. Las "piezas del mal"*, Ediar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2026 (las páginas citadas en esta reseña corresponden a la primera edición).

[3] Becker, Howard, *Manual de escritura para científicos sociales: Cómo empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2014.

[4] Kafka, Franz, "Ante la Ley", en *Un médico rural. Pequeños relatos, Barcelona, Acantilado*, 2024 (la edición príncipe es de 1915).

baba bebés. Una expansión terrorífica, oculta o disfrazada mediante "palabras del derecho" vacías de contenido: "Quienes niegan buscan ocultar las tramas porque allí, entre líneas, urden sus planes. En los actos, en los textos, en el cinismo de sus eufemismos, y también en los silencios" (p. 28).

El guardián de Kafka es en verdad un carcelero, como lo fue la dictadura, que mantiene encerrado al individuo en un estado de injusticia, de no derecho; una sociedad clausurada a cualquier tipo de disfrute o beneficio individual y comunitario. En el relato de Kafka, ante la pregunta del campesino de si podrá ingresar en la ley, el carcelero sólo precisa decir: "Es posible, pero ahora no". En la historia reciente argentina, el perpetrador necesitó de palabras escritas en miles de textos que llevaban la firma de la Junta Militar, un hecho que —advierte Ferreyra— es un "vicio suficiente para acusar su nulidad absoluta por usurpación" (p. 83).

Estas "piezas del mal", desde las "Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional" (del 24/3/1976) hasta la "Autoamnistía" (del 22/9/1983), trazan una curva dramática elocuente: se colocan por sobre la Constitución, aluden a razones injustificadas y desarticulan todo el orden jurídico, invocando la "ayuda de Dios" y un supuesto cuidado del "progreso del Pueblo Argentino". Las mayúsculas del original denotan lo que siempre ocurre con la parodia: los resaltes esconden lo contrario.

En definitiva, analizar este complejo dispositivo de desconstitucionalización le permite a Ferreyra arribar a una conclusión original y valiente. Durante ese período —plantea el autor— en la Argentina no hubo dos Estados, uno formal que permitió llevar adelante las rutinas sociales, y otro terrorista, que hizo el resto. La negación del Estado fue el *modus operandi*: "No hubo duplicidad, esto es, no hubo un orden normativo residual ni un sistema de medidas excepcionales coexistentes con alguna juridicidad republicana. La dictadura militar, con sus 'piezas del mal' y sus actos y normas de facto, vació radicalmente el principio de supremacía constitucional y consumó la negación de la Constitución, como contradicción constitutiva de su régimen" (p. 14).



R. Gargarella, Panamá (2026)

Leer entre líneas, en una época tan acelerada y de eterno presente, es la invitación de Ferreyra, catedrático y profesor de la UBA. Sin dudas, él procura ser un guardián de la Constitución, en el sentido de cuidado y protección permanente, que ha abierto puertas —y las sigue abriendo— en cada clase, con sus libros y en sus charlas, desde un enfoque siempre situado, comprometido con nuestra América del Sud. Indagar la historia reciente argentina es más que un ejercicio de memoria activa —y de justicia–. Implica también advertir que el lenguaje del derecho puede ser usurpado por nuevas parodias negacionistas, amparadas por una democracia deficiente, que les ha abierto la puerta a guardianes que en verdad son sus carceleros. Destructores que cuando dicen "libertad" están diciendo "opresión", y cuando gritan "soberanía" están pensando en "dependencia".[5]

■

[5] Esta reseña condensa las principales ideas que expuse en la presentación del libro, realizada el 17 de septiembre del 2026 en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la UBA.

La Crítica del Derecho

Año 2, Vol. 9 — septiembre de 2026

En este número: Agustín Pardini, Aldana Micaela Díaz Gómez, Alejandro Osio, M Jimena Sáenz, Mariela Puga, Natalia Sobrevilla Perea, Pablo Ali, Sebastián Guidi.

Editores: Agustina Ramon Michel · Gustavo Arballo · Gustavo Maurino · María Victoria Ricciardi · Mariela Puga · Ramiro Álvarez Ugarte · Roberto Gargarella · Sebastián Guidi.

WWW.LACRITICA.AR